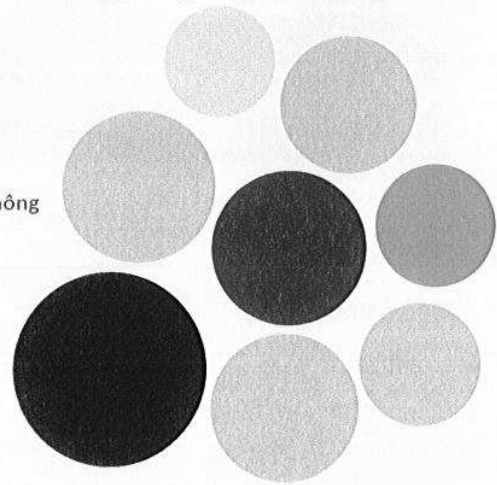


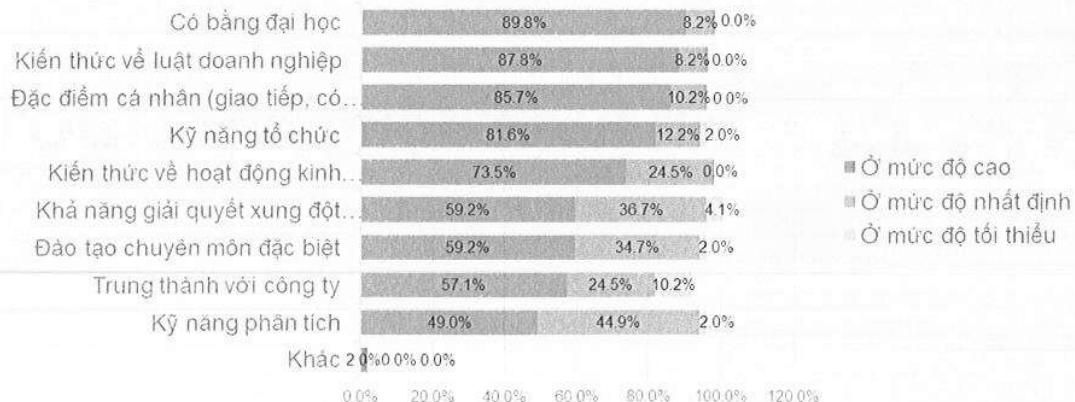
Vai trò của Thư ký Công ty (tiếp):

- Hỗ trợ và hành động thay mặt HĐQT/Chủ tịch HĐQT
- “Tai và mắt” của HĐQT
- Được chủ tịch HĐQT tin cậy và hỏi tư vấn
- Cầu nối giữa HĐQT và Ban điều hành
- Là đầu mối liên lạc quan trọng đối với các thành viên HĐQT không tham gia điều hành
- Đảm bảo cho quá trình ra quyết định một cách có hiệu quả
- Đảm bảo tính liên minh chính của tổ chức
- Xây dựng và dung hòa các mối quan hệ
- Người có kiến thức sâu rộng
- Có vai trò lan tỏa khắp tổ chức
- Chuyên môn sâu về quản trị công ty



Yêu cầu về năng lực: thông lệ hiện tại

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA THƯ KÝ CÔNG TY



Nguồn: IFC's CORPORATE SECRETARIES TOOLKIT

Quy định của Việt Nam về Thư ký Công ty

**Luật Doanh nghiệp 2020 – Điều
156(5): Thư ký công ty**

**Nghị định 155/2020/NĐ-CP:
Người phụ trách quản trị công
ty**

NĐ 155: Người phụ trách QTCT *có thể kiêm nhiệm* trách nhiệm Thư ký Công ty
theo LDN 2020

02 Quy trình hoạt động của HĐQT

Quy trình hoạt động của HĐQT

Hội HĐQT:

- Xây dựng chương trình họp chính thức – các vấn đề mang tính phản hồi và chủ động
- Sử dụng các bản tóm tắt để có hiệu quả tốt hơn, chính xác hơn
- Cân nhắc tần suất và thời gian họp phù hợp;
- Ghi chép và phê duyệt biên bản họp chính thức bằng văn bản;
- Quan tâm đến việc thúc đẩy thảo luận để giải quyết hết các vấn đề
- Cân nhắc chương trình cho cả năm để bảo đảm các chủ đề đều được giải quyết một cách chủ động
- Đảm bảo dành thời gian thỏa đáng cho những chủ đề quan trọng



Chương trình họp HĐQT

- Có chương trình họp rõ ràng
 - ✓ Chủ tịch HĐQT & thư ký công ty xây dựng chương trình họp
 - ✓ Cần rõ ràng về cách gửi chương trình
- Phân bổ thời gian trong chương trình họp và tuân thủ phân bổ đó
- Sắp xếp trật tự ưu tiên cho chương trình họp trên cơ sở tầm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh
- Tách quyết định khỏi thông tin
- Rà soát hiệu quả hoạt động trong lịch sử nhưng tập trung vào những quyết định mang tính chiến lược hướng đến tương lai
- Sử dụng các cuộc họp để thảo luận và ra quyết định, chứ không phải chia sẻ thông tin

Câu hỏi cần đặt ra trước Phiên họp HĐQT

Chương trình họp có phản ánh các ưu tiên mà HĐQT cần giải quyết hay không? Những vấn đề quan trọng nhất có được ưu tiên giải quyết hay không?

Thông tin BDH cung cấp có chính xác, toàn diện, và đủ cô đọng để hiểu vấn đề và đưa ra quyết định không?

Tôi có đủ thông tin bên ngoài (độc lập với thông tin BDH) để đưa ra nhận định hay không?

Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi có thể đem lại giá trị bổ sung đặc biệt đối với những nội dung nào?

Tôi cần chất vấn BDH hay chủ tịch ở những nội dung nào, thậm chí để “khuấy động”?

Câu hỏi cần đặt ra trong và sau Phiên họp HĐQT



Tôi có thực sự lắng nghe ý kiến của người khác?



Đóng góp của tôi có “vào đúng vấn đề” (không hơn 4 câu) và thu hút sự chú ý của những người khác?



Tôi có thực sự tập trung vào những vấn đề quan trọng đối với kết quả đầu ra và phù hợp, trong trường hợp tôi có khả năng – hoặc trong trường hợp tôi có ý kiến?



Chương trình họp (và ưu tiên về thời gian) có được tuân thủ? Nếu không: vì một lý do bắt buộc?



Tôi có phản biện một cách sắc sảo người khác, đặc biệt là ban điều hành trên cơ sở chuyên nghiệp và tôn trọng nhưng vẫn giữ được mối quan hệ cá nhân không?



Tôi có cần phản hồi đến chủ tịch hay TGD về quy trình họp, hành vi hoặc công tác chuẩn bị của chủ tịch hay TGD?

Xác định thời gian họp phù hợp

Vấn Đề

- Có quá nhiều vấn đề cần trao đổi trong một chương trình họp ...
- Và các thành viên HĐQT đều bận rộn, chạy ra chạy vào trong cuộc họp

Giải Pháp

- Rút ngắn các cuộc họp, nhưng tăng tần suất họp – tối thiểu 6 cuộc họp/năm
- Sử dụng công nghệ thông tin cho các cuộc họp thường xuyên
- Nhờ các ủy ban HĐQT hỗ trợ nhiều hơn để chuẩn bị các vấn đề
- Dùng đánh giá của HĐQT để thống nhất về cách sử dụng thời gian tốt hơn

Quản lý Thảo luận của HĐQT

Vấn Đề:

- Các vấn đề đột xuất không có trong chương trình họp của HĐQT
- Sử dụng sai mục đích “nội dung khác” trong chương trình họp
- Thảo luận bị sai trọng tâm do các vấn đề chính trị, hành vi công kích, độc thoại kéo dài
- Quyết định được chuẩn bị trước bởi các cổ đông hoặc Chủ tịch HĐQT và TGD

Sự chuẩn bị nội
dung của các UB
chuyên trách

Giải Pháp:

- Chủ tịch HĐQT cần kiểm soát chặt chẽ chương trình họp và cuộc họp; những người trình bày cần dự báo trước các câu hỏi có thể phát sinh
- Chủ tịch HĐQT cần chủ động dẫn dắt và điều phối thảo luận

Tóm lại, HĐQT nên....

Đặt câu hỏi
thông minh

Tranh luận trên
tinh thần xây
dựng

Chốt vấn một
cách khắt khe

Quyết định
một cách
khách quan

03 Hướng dẫn & Đào tạo HĐQT

Hướng dẫn & Đào tạo HĐQT

- Hội đồng Quản trị ngày nay phải đối mặt với mức độ giám sát và áp lực chưa từng có của cổ đông, giới truyền thông, nhà đầu tư tổ chức, và các bên có quyền lợi liên quan khác. Đào tạo và phát triển HĐQT là các yếu tố nền tảng trong cải thiện hiệu quả của HĐQT và có thể giúp các thành viên HĐQT sẵn sàng hơn để đối mặt với các tình huống khó khăn.
- Một chương trình đào tạo HĐQT hiệu quả bao gồm các hoạt động như đào tạo thường xuyên đối với thành viên HĐQT và lập chương trình phát triển trên nhiều chủ đề khác nhau, từ đào tạo ban đầu cho tới đào tạo thường xuyên để cập nhật các vấn đề mới nổi.
- Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của NYSE yêu cầu các công ty niêm yết để công bố công khai chính sách về đào tạo thường xuyên và định hướng cho thành viên HĐQT. Trong khi NASDAQ hiện không có yêu cầu tương tự, NASDAQ khuyến nghị định hướng và đào tạo thường xuyên toàn diện đối với thành viên HĐQT.

Phương án Thực hiện

Sau đây là 3 phương án thực hiện chính cho chương trình đào tạo HĐQT:

- **Đào tạo nội bộ**

Những buổi đào tạo này được một thành viên HĐQT hoặc một cá nhân trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm có xu hướng tập trung vào các chủ đề cụ thể đối với tổ chức hoặc ngành mà tổ chức hoạt động.

- **Buổi đào tạo phù hợp của bên thứ ba**

Đây là các sự kiện học tập do một bên thứ ba thực hiện, trực tiếp hoặc trực tuyến, và được xây dựng phù hợp với nhu cầu và sự quan tâm của HĐQT. Người hướng dẫn độc lập có thể mang lại nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quan điểm đa dạng và có thể tạo điều kiện đối thoại giữa các thành viên HĐQT về các chủ đề phù hợp với tổ chức hoặc lĩnh vực hoạt động.

- **Hội nghị, hội thảo, hoặc các buổi đào tạo độc lập khác có sự tham gia của nhiều công ty**

Những sự kiện này thường do bên thứ ba tổ chức và có sự tham gia của các công ty khác nhau và đôi khi còn của nhiều ngành khác nhau, thực hiện bằng cách gặp gỡ trực tiếp hoặc thông qua webcast. Những sự kiện này thường tập trung vào các chủ đề rộng hơn có liên quan đến nhiều công ty và nhiều ngành.

04 Lương thưởng & Đánh giá HĐQT

Nguyên tắc thù lao chính của HĐQT: G20/OECD

Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD

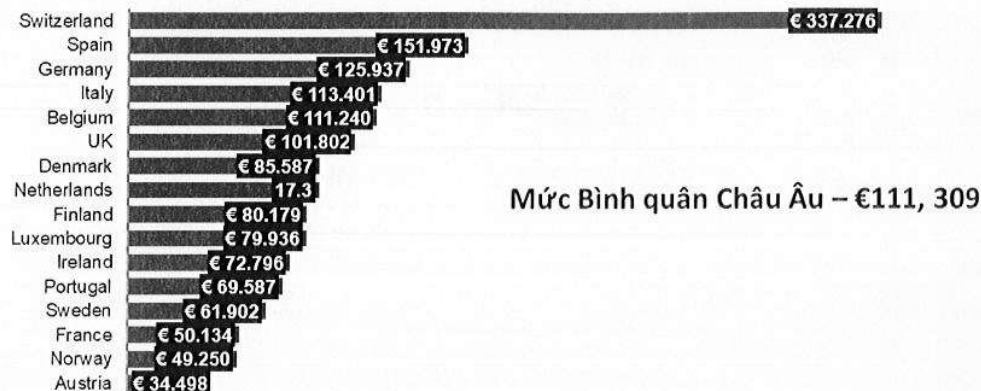
Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD, Chương VI. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, bao gồm quy định sau đây về chính sách lương thưởng:

D. Hội đồng Quản trị phải thực hiện các chức năng chủ yếu bao gồm:

«4. Gắn mức thù lao của cán bộ quản lý cấp cao và Hội đồng Quản trị với lợi ích lâu dài của công ty và cổ đông. Ngày càng có nhiều quốc gia coi việc Hội đồng Quản trị xây dựng và công bố chính sách thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý cấp cao là thông lệ tốt. Việc công bố chính sách như vậy xác định mối quan hệ giữa mức thù lao và hiệu quả, đưa ra các tiêu chuẩn có thể đo lường được, nhấn mạnh lợi ích lâu dài của công ty hơn là các suy tính ngắn hạn. Công bố chính sách thù lao nói chung thường đặt ra các điều kiện trả thù lao cho các hoạt động ngoài công tác quản lý cho thành viên Hội đồng Quản trị như tư vấn. Bản công bố cũng thường xác định các điều khoản về nắm giữ và mua bán cổ phiếu của công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý cấp cao phải tuân thủ, và các thủ tục cần thực hiện trong việc thưởng hay định giá lại quyền mua cổ phiếu, chính sách thù lao cũng đề cập đến khoản tiền lương phải trả khi chấm dứt hợp đồng với một cán bộ quản lý».

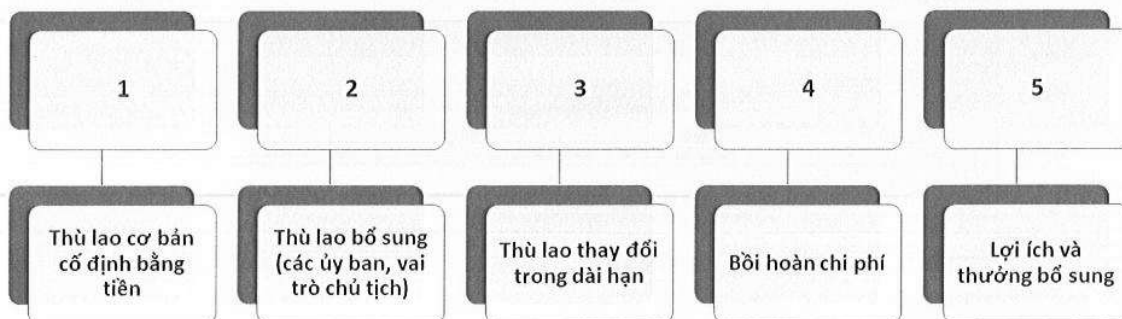
Thông lệ Thù lao cho HĐQT hiện hành: Số liệu thống kê của châu Âu

Theo Khảo sát của ECGS: Thành phần và Thù lao thành viên HĐQT", 2014, khoản thù lao bình quân của thành viên HĐQT không điều hành như sau:



Cơ cấu Thù lao thành viên HĐQT: Tóm tắt

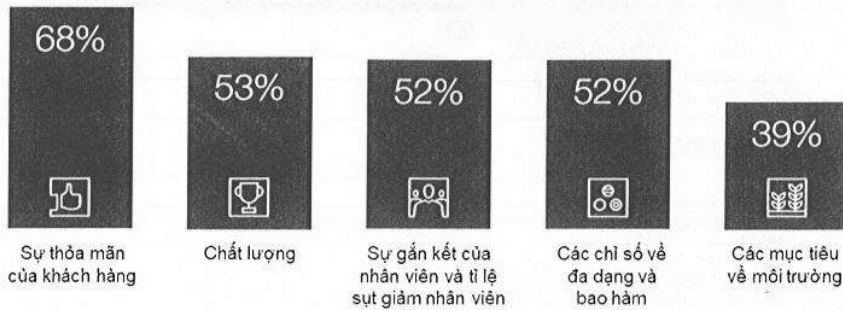
Tóm lại, Thù lao thành viên HĐQT thường bao gồm các cấu phần sau đây:



Các chỉ số ESG trong thù lao của ban điều hành

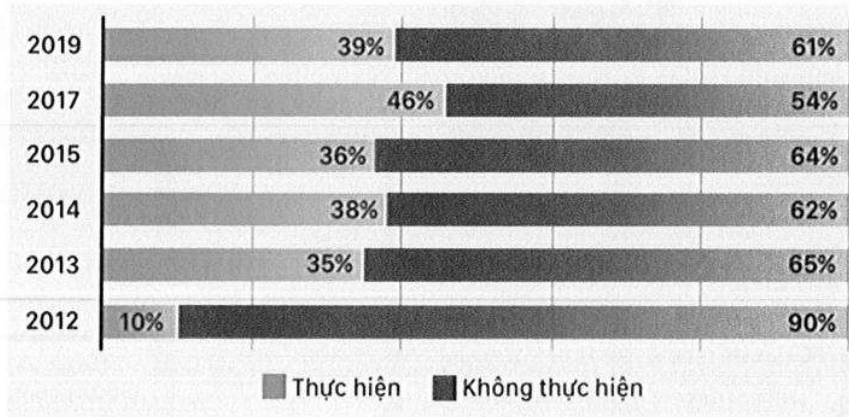
Các chỉ số ESG gắn liền với thù lao của Ban điều hành

Trong Khảo sát Thành viên HĐQT thường niên năm 2021, PwC hỏi các Thành viên HĐQT các chỉ số phi tài chính nào mà họ nghĩ nên được kết nối với thù lao của ban điều hành (Hình dưới cho thấy tỉ lệ % DN được khảo sát chọn các chỉ số ESG khác nhau).



Nguồn: PwC, Khảo sát Thành viên HĐQT Thường niên, tháng 10/2021

Thù lao của các thành viên HĐQT có được công bố trong báo cáo thường niên? Kết quả khảo sát doanh nghiệp Việt Nam



Nguồn:
Thẻ điểm Quản trị Công ty
ASEAN: Báo cáo của Việt
Nam năm 2019

Thù lao thành viên HĐQT: Cơ chế Thực hiện

Ủy ban thù lao lương thưởng HĐQT và Thư ký Công ty thường là các bên chịu trách nhiệm về thiết kế cơ chế lương thưởng và các tài liệu liên quan.

Các tài liệu liên quan chính bao gồm:

1. Quy định về ủy ban thù lao lương thưởng HĐQT
2. Quy định về lương và thù lao phải trả cho thành viên HĐQT
3. Chương trình thù lao trong dài hạn (khi các yếu tố dài hạn được tích hợp vào hệ thống thù lao cho thành viên HĐQT)
4. Hợp đồng với thành viên HĐQT không điều hành

Các tài liệu này được đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt (hoặc được cổ đông phê chuẩn toàn bộ hoặc một phần, tùy từng quốc gia).

Đánh giá HĐQT – Các Tiêu chí Mẫu

Đánh giá HĐQT tổng thể	Đánh giá từng thành viên HĐQT
✓ Hiệu quả hoạt động so với mục tiêu đặt ra ✓ Đóng góp của HĐQT vào xây dựng/giám sát chiến lược ✓ Đóng góp của HĐQT vào việc thúc đẩy quản lý danh mục, quản lý và kiểm soát rủi ro ✓ HĐQT có hội đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp và cập nhật ✓ Phản ứng của HĐQT đối với bất kỳ vấn đề hoặc khủng hoảng nào ✓ Sự phù hợp của chương trình hợp HĐQT ✓ Truyền đạt thông tin của HĐQT với BGĐĐH ✓ Đóng góp vào ĐHCĐ và báo cáo năm ✓ Hiệu quả của các ủy ban trực thuộc HĐQT	✓ Chuẩn bị cho các phiên họp HĐQT ✓ Tham dự các phiên họp HĐQT ✓ Đóng góp tại các phiên họp HĐQT ✓ Mức độ hiểu biết về hoạt động kinh doanh của công ty ✓ Đóng góp vào chiến lược, quản lý danh mục, và quản lý rủi ro ✓ Được tin tưởng và tôn trọng ✓ Cập nhật kỹ năng ✓ Kỹ năng giao tiếp tốt ✓ Độc lập và không thành kiến ✓ Tuân thủ trách nhiệm cẩn trọng và nghĩa vụ trung thành

05 Quy hoạch Kế nhiệm

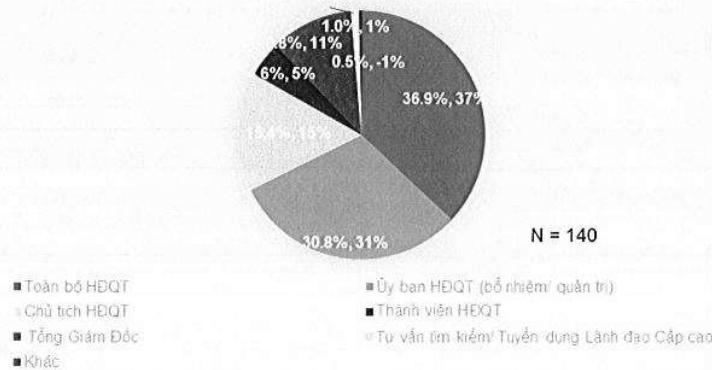
Khái niệm Quy hoạch Kế nhiệm TGD

“Vấn đề kế nhiệm TGD là nhiệm vụ số một của HĐQT”

Chủ tịch của McDonald Andrew McKenna

Ai chịu trách nhiệm Quy hoạch Kế nhiệm?

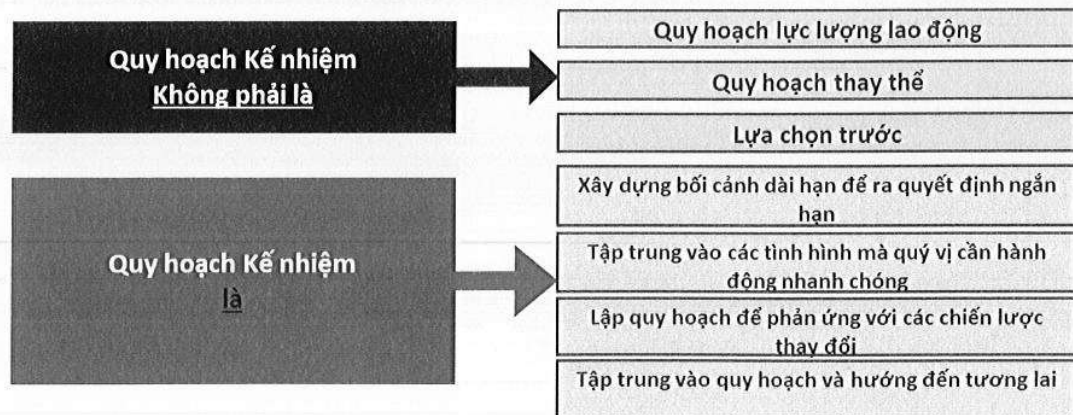
Ai chịu trách nhiệm **chính** về quy hoạch kế nhiệm? (Chỉ đánh dấu một trường hợp. Nếu có nhiều hơn một bên tham gia, hãy chọn cá nhân/nhóm chịu trách nhiệm chính).



Nguồn: 2010 Survey on CEO Succession Planning, Heidrick & Struggles & Stanford University

Quy hoạch Kế nhiệm là gì?

“Quy trình tìm kiếm liên tục nhà lãnh đạo trong tương lai và phát triển một cách có hệ thống các năng lực chuyên môn, quản lý, và lãnh đạo của họ.”



Quy hoạch Kế nhiệm TGD

Quy hoạch Khẩn cấp

Thiết lập “chuỗi kế nhiệm” trong trường hợp TGD không có mặt theo kế hoạch hoặc dự kiến

Rà soát “chuỗi kế nhiệm” của HĐQT, sự tham gia của ‘người kế nhiệm’ trong các cuộc họp HĐQT

Xây dựng và ghi nhận văn bản quy trình quản lý chính để bảo đảm tiếp cận thông tin trong trường hợp kế nhiệm

Bảo đảm tiếp cận thông tin và đào tạo tối thiểu một ‘người kế nhiệm’ cho vị trí TGD

Quy hoạch Dài hạn

Tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa ứng cử viên nội bộ và bên ngoài: ~ 30-50% nên từ bên ngoài

Liệt kê các kỹ năng và năng lực yêu cầu & tìm kiếm ứng cử viên có tiềm năng đạt yêu cầu

Tiến hành phân tích chênh lệch giữa kỹ năng và kinh nghiệm hiện có của ứng cử viên với năng lực yêu cầu

Xây dựng chương trình phát triển nhân sự cho mỗi ứng cử viên, dựa trên phân tích chênh lệch.

Quy hoạch Kế nhiệm TGD (tiếp): Các Hình thức Quy hoạch Dài hạn Khác nhau

Đưa tiếp sức

- TGD hiện tại đào tạo ứng cử viên non trẻ
- Việc kế nhiệm diễn ra dần dần
- Có thể tạo ra căng thẳng nếu TGD đương nhiệm không muốn rời vị trí

Đưa ngựa

- Một vài ứng cử viên ở cấp thứ hai cạnh tranh, có thể thông qua vai trò mới hoặc dự án đặc biệt
- HĐQT chọn ứng cử viên thành công nhất
- Thường dẫn đến việc “người thất bại” rời bỏ công ty

Đưa chó săn

- Ủy ban lựa chọn của HĐQT cân nhắc ứng cử viên nội bộ và bên ngoài
- Sử dụng các công ty săn đầu người cấp cao để so sánh ứng cử viên nội bộ và bên ngoài

HĐQT thảo luận về Quy hoạch kế nhiệm

Câu hỏi Mẫu cần Cân nhắc Trước và Trong Cuộc họp

1. Cơ cấu Tổ chức Hiện tại	2. Ban Lãnh đạo Hiện tại	3. Người kế nhiệm được xác định/Kế hoạch thay thế	4. Nguồn tài năng bổ sung
Cơ cấu Hiện tại có hiệu quả?	Ai là người đóng vai chính?	Quy hoạch kế nhiệm, tái cơ cấu, loại bỏ việc làm, v.v...	Người có tiềm năng cao nhất? Tập trung vào phụ nữ và người dân tộc thiểu số
Báo cáo trực tiếp phù hợp? Quá nhiều? Quá ít?	Họ làm việc có hiệu quả không?	Ai là người kế nhiệm nội bộ	Kết quả công việc, năng lực, tiềm năng của họ?
Có công việc nào nên nhưng chưa được báo cáo cho lãnh đạo cấp cao?	Kết quả công việc, tiềm năng nghề nghiệp, lợi ích/khát vọng của họ?	Ai là người kế nhiệm bên ngoài?	Chúng ta nên làm gì để giúp họ phát triển?
Có năng lực nào còn thiếu mà ta cần tuyển dụng?	Thế mạnh, điểm yếu, nhu cầu phát triển?	Họ có sẵn sàng tiếp nhận chưa? Nếu không, chúng ta đang làm gì để giúp họ	
Công việc quan trọng?	Chúng ta đang làm gì để giúp họ phát triển?	Rủi ro giữ nhân sự (nếu không có vị trí quan trọng hơn dành cho họ)?	
Có lo ngại/vấn đề nào khác về cơ cấu?	Có rủi ro giữ nhân sự?	Ý tưởng/kế hoạch phát triển?	
	Có tài năng nào bị bỏ qua?		

Quy trình quy hoạch kế nhiệm



Giai đoạn 1: Nhận diện các vai trò trọng yếu



Giai đoạn 2: Thiết lập các mô tả hồ sơ ứng viên



Giai đoạn 3: Đề cử các ứng viên kế nhiệm



Giai đoạn 4: Đánh giá các nhu cầu phát triển



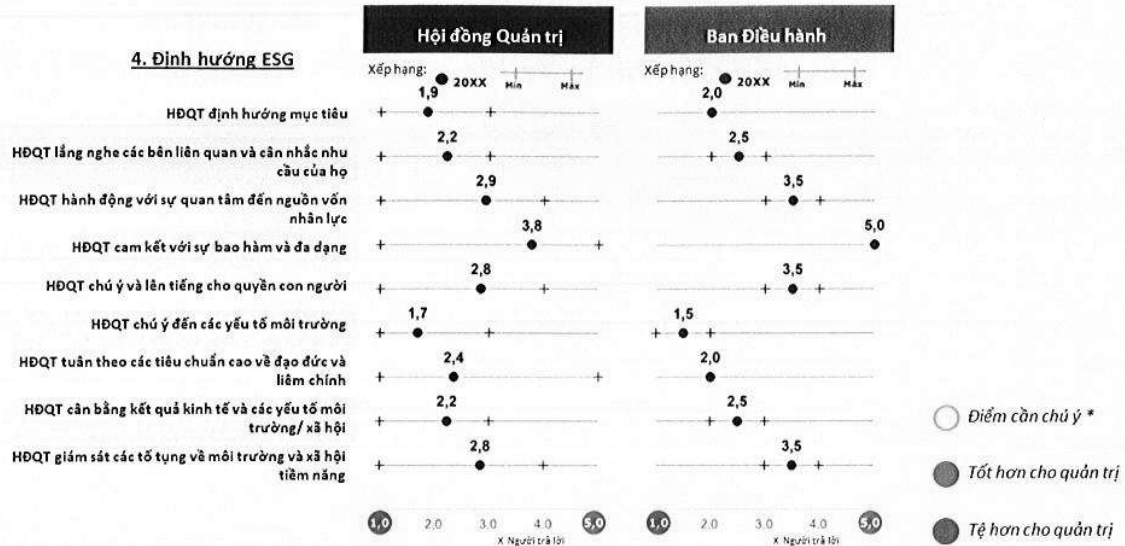
Giai đoạn 5: Phát triển nhân tài



Giai đoạn 6: Đo lường tiến triển

Đánh giá HĐQT – Định hướng ESG

4. Định hướng ESG



* N/A - Không áp dụng. Một số thử nghiệm chỉ được đánh giá bởi các giám đốc và giám đốc điều hành, vì vậy không có kết quả nào cho cột đề cập đến các thành viên ủy ban bên ngoài.

TIẾN TRÌNH DCP

Bạn đang ở đây



PHỤ LỤC 1:

Quy trình và Thủ tục trong Hoạt động của HĐQT – Chương trình họp HĐQT và Ủy ban Kiểm toán

A. Chương trình họp của HĐQT

Thời gian	Phiên họp
09:00 – 09:30	Thành lập Ủy ban Kiểm toán 1. Phát biểu của chủ tịch 2. Xác nhận về chương trình
09:00 – 10:00	Báo cáo kiểm toán của GD Tài chính Kiểm toán độc lập 1. Thư kiểm toán mới nhất gửi BDH 2. Cập nhật về lựa chọn 3. Kế hoạch / Các vấn đề Đánh giá kiểm toán CBM mới nhất của Ngân hàng Yoma
10:00 – 10:30	Thảo luận
10:30 – 11:00	Báo cáo của kiểm toán trưởng Báo cáo kiểm toán nội bộ 1. Báo cáo kiểm toán tóm tắt I đến tháng 3 năm 2015 2. Báo cáo kiểm toán tóm tắt II đến nay
11:00 – 11:30	Thảo luận
11:30 – 12:00	Kế hoạch và hậu cần của Ủy ban Kiểm toán 1. Quản trị Công ty / Điều lệ Hoạt động Kiểm toán 2. Mẫu báo cáo quý của bộ phận giám sát tuân thủ 3. Quy trình làm việc 4. Chiến lược hướng đến tương lai Những quyết định chính 1. Kế hoạch kiểm toán độc lập 2. Xác nhận địa điểm, ngày và thời gian cuộc họp ủy ban tiếp theo 3. Phát biểu kết thúc

B. Chương trình họp của UBKT

Thời gian	Phiên họp
13:30 – 14:00	Báo cáo của Chủ tịch 1. Xác nhận về chương trình họp 2. Lộ trình Quản trị Công ty 3. Phát biểu của Chủ tịch
14:00 – 14:30	Báo cáo của TGD 1. Tổng quan về Tài chính 2. Đánh giá nửa năm 3. Ưu tiên chiến lược 4. Chỉ số Hiệu quả Chính (KPI)
14:30 – 14:45	Thảo luận
14:45 – 15:15	Báo cáo của GĐ tài chính 1. Hiệu quả/tình hình tài chính 2. Báo cáo theo quy định 3. Những hoạt động chính
15:15 – 15:30	Thảo luận
15:30 – 16:00	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
16:00 – 16:15	Thảo luận
16:15 – 16:45	Báo cáo của Ủy ban QLRR
16:45 – 17:00	Thảo luận
17:00 – 17:15	Báo cáo của Thư ký Công ty 1. Các chính sách hoạt động & phê duyệt chính thức a. Sổ tay Quản trị Công ty b. Chính sách AML/CFT c. Chính sách Tín dụng Nòng cốt và Điều lệ QTCT d. Ủy quyền 2. Lịch họp HĐQT hàng năm
17:15 – 17:30	Phát biểu kết thúc

PHỤ LỤC 2:

Quy trình và Thủ tục trong Hoạt động của HĐQT – Gợi ý các công việc của HĐQT

1. Trước cuộc họp HĐQT

- Đảm bảo có quy trình theo đó
 - o Thành viên HĐQT có cơ hội nhận xét về dự thảo chương trình họp; và
 - o Thành viên HĐQT nhận được chương trình họp chính thức và tài liệu cho phiên họp tối thiểu năm ngày hoạt động trước phiên họp.
- Thành viên HĐQT nên được tiếp cận thường xuyên và tự do với Chủ tịch HĐQT trước tiên, và sau khi thảo luận với Chủ tịch, thành viên đó có thể được chuyển sang gặp TGD và/hoặc thư ký công ty
- Khi cần thiết, tổ chức các phiên họp riêng với thành viên HĐQT không điều hành và/hoặc độc lập ngay trước hoặc sau phiên họp để có thể trình bày về bất kỳ lo ngại nào về hoạt động hoặc động lực của HĐQT.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của HĐQT Hàng năm, đặt ra lịch họp dự kiến (kể cả các ủy ban) và những chủ đề chính cần được giải quyết trong năm (tất nhiên sẽ được bổ sung các vấn đề khác kịp thời khi cần thiết). Kế hoạch này sẽ giúp xây dựng cấu trúc và bảo đảm HĐQT không bỏ sót những vấn đề lớn cần tập trung (vd: các vấn đề Chiến lược, Xây dựng Tổ chức, Đánh giá Quản trị Công ty, v.v...)

2. Sau cuộc họp HĐQT

- Sao các dự thảo biên bản họp HĐQT để góp ý trong vòng 10 ngày sau phiên họp
- Hoàn thiện biên bản họp HĐQT như một ghi nhận về thủ tục [thường chỉ được HĐQT phê duyệt vào phiên họp tiếp theo]
- Ghi chép tóm tắt các quyết định chính được đưa ra trong phiên họp, những hoạt động cần được thực hiện liên quan đến các quyết định và trách nhiệm thực hiện những hoạt động đó
- Thời gian hoặc mục tiêu thực hiện những hoạt động/quyết định đã thống nhất

3. Các công việc giữa các kỳ họp HĐQT

- Gửi báo cáo “nhanh” hàng tháng/nửa tháng nêu bật (có thể dựa trên thẻ điểm công ty):
 - o Chỉ số tài chính quan trọng
 - o Thông tin và số liệu thống kê quan trọng về hoạt động công ty
 - o Thông tin về bất kỳ sai lệch nào so với ngân sách, dự báo, v.v...
 - o Tóm tắt những vấn đề/sự kiện nổi bật trong tháng trước
 - o Chỉ báo về tiến độ thực hiện các hoạt động kể từ phiên họp HĐQT trước
- Có báo cáo tóm tắt của TGD về bất kỳ vấn đề quan trọng nào mà HĐQT cần cân nhắc và cung cấp tóm tắt “hiện trạng” ngắn gọn về kết quả hoạt động cho tới hiện tại và bất kỳ diễn biến nào trong ngành có liên quan đáng kể
- Bản sao của bất kỳ bản tin trên phương tiện thông tin đại chúng về công ty và/hoặc ngành cần có ý kiến của TGD để đặt (các) vấn đề đó trong bối cảnh hiệu quả hoặc chiến lược hoạt động
- Bản sao của bất kỳ báo cáo nào của chuyên gia ngành và báo cáo của các nhà phân tích đầu tư về công ty và/hoặc đối thủ cạnh tranh
- Thông tin về bất kỳ diễn biến quan trọng nào trên thị trường và tác động có thể có đối với HĐQT và/hoặc công ty, vd: luật hoặc quy định mới, các vấn đề quản trị công ty...

PHỤ LỤC 3:**Quy trình và Thủ tục trong Hoạt động của HĐQT – Các chủ đề đào tạo của HĐQT**

Các chủ đề Đào tạo HĐQT có thể khác nhau dựa trên mức độ phát triển và quy mô của tổ chức và HĐQT, và việc liệu công ty là công ty đại chúng hay tư nhân.

Dưới đây là ví dụ về các Chủ đề Đào tạo HĐQT và thông tin về các chủ đề này thường xuyên được yêu cầu:

- Môi trường quản trị công ty
- Khung quản trị HĐQT hiệu quả
- Thông lệ quản trị hàng đầu
- Vai trò, nhiệm vụ, và trách nhiệm của HĐQT
- Thành phần và cơ cấu HĐQT
- Lương thưởng ban điều hành
- Chiến lược, tăng trưởng, và kết quả hoạt động
- Quản lý rủi ro và giám sát
- Quy hoạch Kế nhiệm
- Quản lý khủng hoảng
- Tình trạng thiếu chắc chắn và xu hướng kinh tế

Các chủ đề nóng bổ sung mới nổi bao gồm các chủ đề sau đây:

- An ninh mạng (Cyber security)
- Phân tích/Dữ liệu lớn
- Sự hòa hợp trong HĐQT
- Mua bán và sáp nhập
- Sự bền vững của doanh nghiệp
- Truyền thông xã hội

PHỤ LỤC 4:

Quy trình và Thủ tục trong Hoạt động của HĐQT – Mẫu quy hoạch Kế nhiệm: Cần có những kỹ năng gì?

1. Tăng trưởng nhanh	- Thấy được các phương án thay thế đi xa hơn truyền thống và thói quen - Nắm bắt thay đổi một cách dễ dàng - Truyền thông hiệu quả tầm nhìn rõ ràng cho tương lai - Sẵn sàng phát triển tài năng cần thiết - Trao quyền; tin tưởng người khác thực hiện được công việc
2. Quay vòng	- Trọng tâm ngắn hạn với nhận thức dài hạn - Vững vàng trước các phản đối - Là người có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác - Khuyến khích mọi người nghĩ về tương lai của công ty chứ không phải quá khứ
3. Sáp nhập	- Xây dựng một đội ngũ vững chắc cho chương trình hành động mới - Có khả năng hình dung bức tranh về tổ chức trong tương lai - Hiểu văn hóa của hai tổ chức và tác động tiềm tàng của sự khác biệt giữa hai tổ chức - Hiểu rằng văn hóa có sức mạnh hơn các cá nhân; sẵn sàng nương theo động lực văn hóa - Phong cách quản lý xây dựng sự đồng thuận - Kiến thức xuất sắc về ngành
4. Ngành đang diễn ra chuyển dịch về cấu trúc	- Có khả năng tư duy vượt giới hạn - Thoải mái trước tình trạng mơ hồ/không rõ ràng - Có khát vọng thay đổi - Tạo ra ý thức về sự cấp bách - Thúc đẩy người khác thay đổi tư duy cũng như thông lệ quản lý

MODULE 2 – SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

• CHỦ ĐỀ 3 – TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ VỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

• PHẦN 2 – Bảo vệ Cổ đông và Công bố thông tin



Bà Hồ Thị Phương Tú

Giám đốc, Phòng Quản lý Niêm yết
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)



GS. Harold de Walque

Giáo sư MBA tại Trường Kinh doanh
Solvay Việt Nam

TỔNG QUAN VỀ DCP

Module 1 Nội dung nền tảng về QTCT & Vai trò của HĐQT hiệu quả	Module 2 Môi trường Pháp lý & Bảo vệ Cổ đông	Module 3 Sự tham gia của HĐQT vào Tài chính & Chiến lược	Module 4 Quản trị Môi trường Kiểm soát	Module 5 Văn hóa HĐQT
Chủ đề 1 ✓ P1: Tổng quan về QTCT - Giá trị của ESG - Các nguyên tắc và khung kiến thức về QTCT - Bộ nguyên tắc & thể điểm QTCT P2: Vai trò và trách nhiệm của HĐQT	Chủ đề 3 ✓ P1: Môi trường pháp lý tại VN dành cho thành viên HĐQT - Quy định pháp lý về QTCT - Quy định pháp lý về quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT - Vượt trên sự tuân thủ P2: Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin - Quyền cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Công bố thông tin - Hoạt động về ESG	Chủ đề 4 P1: Sự tham gia của HĐQT trong chiến lược - HĐQT và Ban Điều hành trong quy trình chiến lược - E&S trong chiến lược - Kiểm tra việc thực thi chiến lược P2: Đăng sau những con số - Vai trò của HĐQT, KT độc lập, UBKT và BDH trong các BCTC - Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu	Chủ đề 5 P1: Quản trị môi trường kiểm soát - Kiểm soát nội bộ - Kiểm toán nội bộ - Quản lý rủi ro - Tuân thủ - Kiểm toán bên ngoài - Quản trị E&S - Quản trị công ty con	Chủ đề 6 P1: Văn hóa HĐQT - HĐQT giám sát Văn hóa doanh nghiệp - Hiệu văn hóa HĐQT - Hình thành văn hóa HĐQT P2: Tổng kết DCP - Các thông điệp chính để trở thành thành viên HĐQT hiệu quả, xây dựng HĐQT hiệu quả

MỤC TIÊU & NỘI DUNG CHÍNH

“Giới thiệu và thảo luận về các thông lệ tốt liên quan đến chính sách đối với cổ đông và công bố thông tin”

01 Quyền Cổ đông

02 Họp Đại hội đồng Cổ đông

03 Công bố và minh bạch thông tin

01 Quyền cổ đông

Nghiên cứu tình huống: Credit Suisse



Quyền cổ đông

Các Quyền Cổ đông cơ bản

- Đảm bảo các phương thức đăng ký quyền sở hữu
- Chuyển nhượng cổ phần
- Tiếp cận các thông tin liên quan
- Bầu và bãi miễn các thành viên HĐQT
- Hưởng lợi nhuận của công ty
- Tham gia trong việc ra quyết định quan trọng (giao dịch trọng yếu, GDBLQ)
- Tham gia hiệu quả tại Đại hội đồng cổ đông
- Hiểu rõ về cơ cấu vốn của công ty
- Hiểu rõ chi phí và lợi ích của việc thực hiện quyền bầu cử của mình
- Minh bạch thị trường

Luật DN 2020 điều 166: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Malaysia's
Minority Shareholders
Watchdog Group (MSWG)
Mua vài cổ phiếu và Đi dự
Đại hội

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam theo Thông lệ Tốt nhất

Nguyên tắc 9: Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của cổ đông

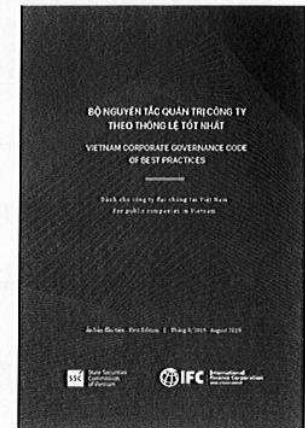
Nguyên tắc 9.1: Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập và công bố các chính sách bảo vệ quyền của cổ đông, và giám sát việc thực hiện các chính sách này.

Nguyên tắc 9.2: Hội đồng Quản trị cần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông hiệu quả.

Nguyên tắc 9.3: Hội đồng Quản trị cần phải xây dựng và thực hiện chính sách cổ tức công bằng và nhất quán.

Nguyên tắc 9.4: Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông.

Nguyên tắc 9.5: Giao dịch với bên liên quan cần phải được thông qua và tiến hành theo cách thức đảm bảo các xung đột lợi ích được quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông.



02 Hợp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

“Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”

Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020

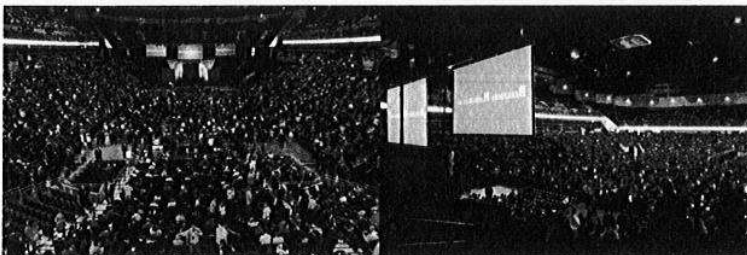
“Hội đồng Quản trị cần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông hiệu quả”

Nguyên tắc 9.2 Bộ Nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất

BERKSHIRE HATHAWAY INC.

Quyền cổ đông Q&A

- Nhận câu hỏi trước ĐHĐCĐ bằng email, tổng hợp chọn lọc
- Trả lời trực tiếp tại ĐHĐCĐ: 2 phiên sáng và chiều, ~60 câu hỏi
- Phân công trả lời theo lĩnh vực



A Message From Your Chairman

This year we will have two sources for questions:

- 1) In-person shareholders will be selected randomly to ask whatever they wish.
- 2) Becky Quick, of CNBC, will curate questions from non-attending shareholders and use those she believes will have the widest interest. Questions can be submitted to Becky at berkshirequestions@cnbc.com. Becky has the discretion to ask a follow-up if she feels we have not been sufficiently responsive to the question she has selected.

We will alternate between Becky and the audience and, all told, will likely handle about 60 questions. Last year, I made a mistake by spending too much time on a few subjects. Consequently we answered far too few questions. I won't go astray this year.

In the morning session, Vice Chairmen Charlie Munger, Ajit Jain and Greg Abel will be available to answer questions from both the audience and Becky. Ajit handles insurance operations and Greg is in charge of all other operations. If questions are asked that are relevant to either of these areas, Becky or the on-premise questioner will get an answer from Ajit or Greg. Neither Ajit nor Greg will be available for questions at the afternoon session.

The four of us will not get so much as a clue about the questions to be asked. We know you and Becky will pick some tough ones and that's the way we like it.

There will be an 8:15am drawing at each of the 11 microphone locations to select shareholders who wish to ask "audience" questions.

Họp ĐHĐCĐ – Các nguyên tắc cần đảm bảo (1/2)

- ✓ Thông báo về các cuộc họp cổ đông thường niên/bất thường với đầy đủ các thông tin liên quan ít nhất là 21 ngày trước cuộc họp
- ✓ Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thuận tiện cho các cổ đông
- ✓ HĐQT cần có một quy trình công bằng và hiệu quả để cổ đông kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phần biểu quyết có thể yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường
- ✓ Các thủ tục đăng ký và bỏ phiếu phải được sắp xếp hợp lý và minh bạch (đại diện ủy quyền, bỏ phiếu điện tử, bầu dồn phiếu...)
- ✓ Thông tin về các ứng viên cho HĐQT/ BKS cần đầy đủ, rõ ràng

Họp ĐHĐCĐ – Các nguyên tắc cần đảm bảo (2/2)

- ✓ Thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và đại diện của kiểm toán độc lập cần phải tham dự để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp
- ✓ Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ cần phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.
- ✓ Biên bản phải bao gồm các nội dung sau:
 - (1) Thủ tục biểu quyết;
 - (2) Ghi chép các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời nhận được tại cuộc họp, đặc biệt là các ý kiến không tán thành hoặc tranh luận;
 - (3) Các vấn đề được thảo luận và nội dung nghị quyết thông qua;
 - (4) Kết quả bỏ phiếu cho từng nội dung (tán thành, không tán thành, không có ý kiến);
 - (5) Danh sách các thành viên HĐQT, ban điều hành công ty, đại diện của công ty kiểm toán và các cổ đông tham dự cuộc họp.

Xu hướng mới trong bảo vệ quyền cổ đông 2023

G20/OECD Nguyên tắc
QTCT cập nhật 2023

ACGS (ACMF/SSC/MOD)
cập nhật 2023

Quyền cổ đông bên ngoài khuôn
khổ kỳ đại hội

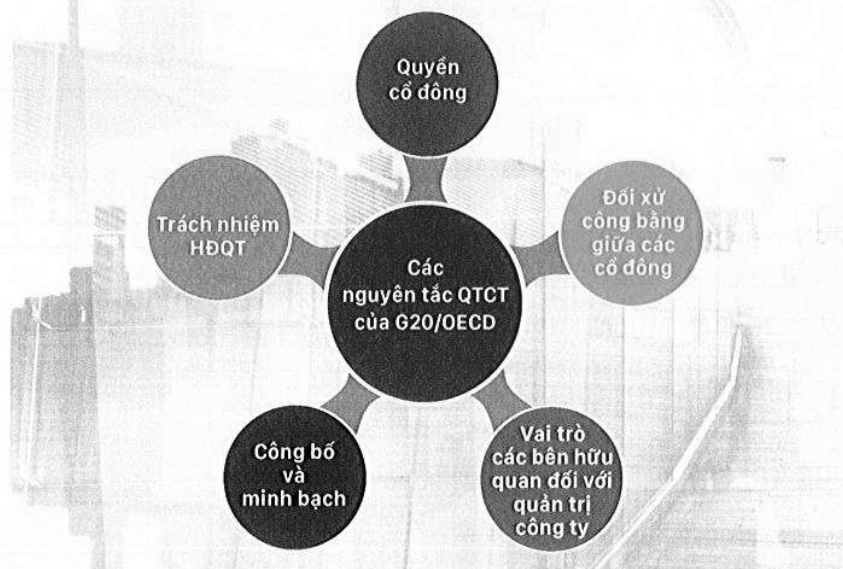
- Quyền được tham gia góp ý về Phát triển bền vững và Bền bỉ (Sustainability & Resilience)
- Cổ đông và các bên hữu quan có Quyền được tham gia góp ý về chiến lược thích ứng với rủi ro và cơ hội từ ESG
- Kênh thông tin, kết nối tiếp xúc thường xuyên

Tổ chức đại hội hình thức hybrid
sử dụng công nghệ thông tin:

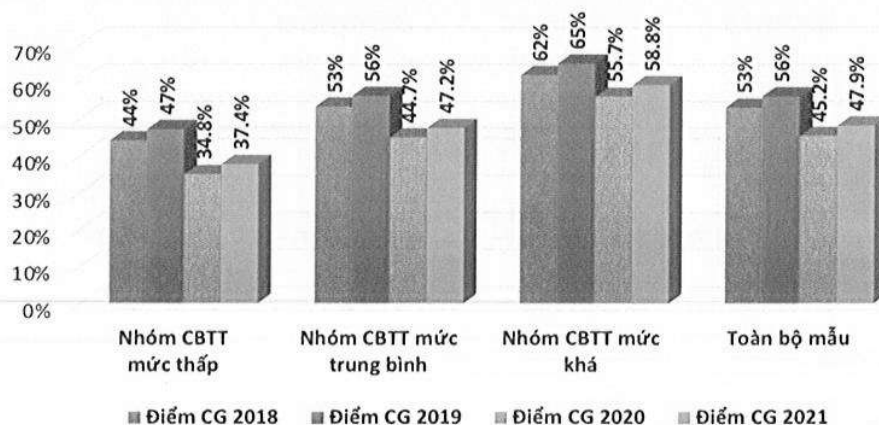
- Có sảnh
- Có kết nối trực tuyến cho cổ đông dự từ xa
- Biểu quyết bằng e-voting

03 Công bố & Minh bạch thông tin

Các lĩnh vực của Quản trị công ty



Lợi ích cải thiện điểm nhờ Công bố thông tin



Nguồn: Giải DNNY Việt Nam tốt nhất (VLCA)

Công bố & Minh bạch thông tin Hướng dẫn của OECD



**Hội đồng Quản trị
nên thực hiện các
chức năng chủ yếu
bao gồm:**

- Giám sát quy trình công bố thông tin và truyền đạt thông tin.
- Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đối với việc công bố và truyền đạt thông tin phải được Hội đồng Quản trị quy định rõ ràng.
- Tổ công tác phụ trách công bố thông tin QTCT báo cáo trực tiếp lên Hội đồng Quản trị.

Công bố & Minh bạch thông tin Hướng dẫn của OECD

Công bố và minh bạch thông tin

- Việc công bố thông tin về mọi vấn đề quan trọng của công ty phải được thực hiện một cách chính xác và kịp thời
- Việc kiểm toán hàng năm phải được thực hiện bởi một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và có năng lực.
- Các kênh công bố thông tin cần bảo đảm để người quan tâm được tiếp cận thông tin một cách phù hợp, kịp thời, giảm thiểu chi phí và đảm bảo công bằng.



TÍNH TOÀN DIỆN: Bao hàm sự tổng thể, tổng hợp và đánh giá thông tin xuyên suốt thông qua các hoạt động và các pháp nhân

TÍNH PHÙ HỢP & TÍNH THỜI ĐIỂM: Tính phù hợp : Khi thông tin giúp người tham gia thị trường đánh giá được rủi ro và lợi nhuận. Tính thời điểm : với tần suất đầy đủ và đúng hạn để cho một bức tranh đầy đủ ý nghĩa

ĐỘ TIN CẬY: Thể hiện chính xác theo đúng mục đích hoặc mong đợi thể hiện. Thông tin phải kiểm chứng được và trung lập (không có lỗi hoặc sai lệch), thận trọng và hoàn chỉnh .

KHẢ NĂNG SO SÁNH: Công ty phải sử dụng các chuẩn mực và quy định kế toán nhất quán giữa các kỳ kế toán, thống nhất các khái niệm đo lường và quy trình cho các khoản mục liên quan.

TÍNH TRỌNG YẾU: Thông tin được coi là trọng yếu nếu việc thiếu hoặc trình bày sai thông tin này có thể làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến việc đánh giá hoặc quyết định của người sử dụng thông tin.

Công bố & Minh bạch thông tin Hướng dẫn của OECD

“Khung quản trị công ty phải đảm bảo công bố thông tin kịp thời và chính xác về tất cả các vấn đề quan trọng, bao gồm tình hình tài chính, hoạt động, sở hữu và quản trị của công ty”



Kết quả hoạt động và tài chính	Mục tiêu của công ty	Sở hữu cổ phần lớn và quyền biểu quyết	Chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT và BDH	Giao dịch với các bên liên quan	Các vấn đề về lao động và các bên liên quan	Các yếu tố rủi ro có thể dự đoán	Cơ cấu và chính sách quản trị
Quá trình chuẩn bị các tài liệu được thực hiện tối thiểu là hàng năm, hoặc thậm chí là nửa năm hoặc hàng quý, hoặc thường xuyên hơn							
Thông tin trọng yếu là loại thông tin mà sự thiếu sót hoặc sai lầm có thể ảnh hưởng tới quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin							
Nên được cung cấp đồng thời cho tất cả các cổ đông, công bố thông tin phải kịp thời, chính xác và đầy đủ							
Các kênh thông tin không nên tạo ra các gánh nặng hành chính hoặc chi phí vô lý							

Các tiêu chuẩn ASEAN về Minh bạch & Công bố thông tin (dựa trên ACGS)

9 Chủ đề
32 Câu hỏi

- 1 • Cấu trúc sở hữu minh bạch
- 2 • Chất lượng báo cáo thường niên
- 3 • Công bố về Giao dịch với Bên liên quan
- 4 • Giao dịch cổ phiếu nội bộ của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát
- 5 • Kiểm toán độc lập và Báo cáo Kiểm toán
- 6 • Cách thức truyền thông
- 7 • Ban hành Báo cáo thường niên/tài chính kịp thời
- 8 • Website của công ty
- 9 • Quan hệ Nhà đầu tư

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất

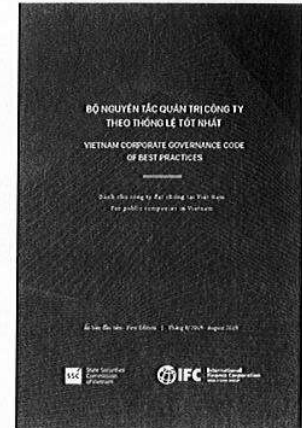
Nguyên tắc 8: Tăng cường Hoạt động Công bố Thông tin của Công ty

Nguyên tắc 8.1: Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập các nguyên tắc và quy trình để công bố thông tin cho cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác và giám sát việc thực hiện các nguyên tắc và quy trình này.

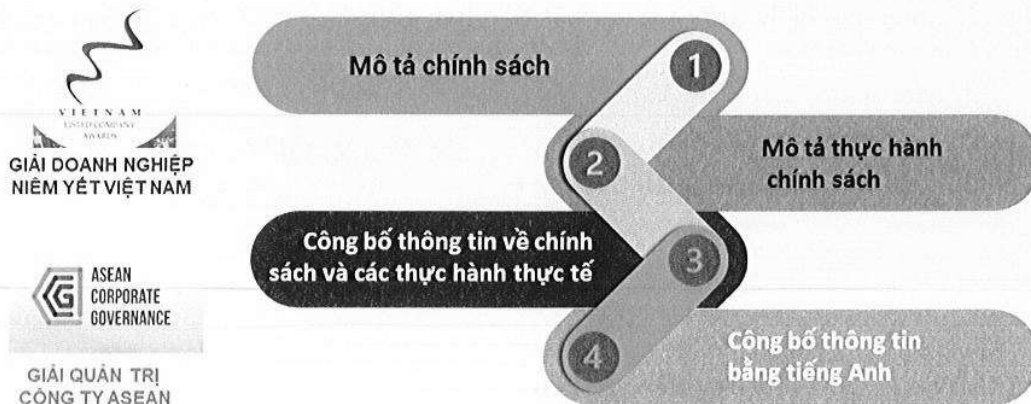
Nguyên tắc 8.2: Để thúc đẩy tiếp cận hiệu quả và tối ưu về chi phí đối với các thông tin liên quan, Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm có được sự tiếp cận dễ dàng và không phân biệt đối xử với những thông tin đã được công bố bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông đa dạng.

Nguyên tắc 8.3: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm việc công bố các thông tin phi tài chính, bao gồm báo cáo về môi trường và xã hội.

Nguyên tắc 8.4: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm thủ lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành được công bố công khai nhằm đáp ứng yêu cầu của cổ đông liên quan đến thủ lao, hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị.



CBTT vượt trên tuân thủ qua 4 bước đơn giản



Các báo cáo cần rà soát bổ sung

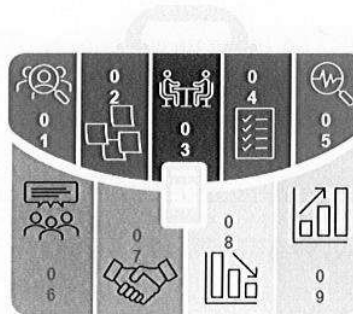
01. Báo cáo thường niên

02. Báo cáo quản trị công ty

03. Báo cáo tài chính phần thuyết minh
Về giao dịch bên liên quan
Thù lao Ban điều hành...

04. Tài liệu cổ đông

Thư mời họp
Bộ tài liệu dự thảo
Biên bản đại hội
Nghị quyết đại hội



05. Điều lệ công ty

06. Quy chế quản trị công ty

07. Bộ quy tắc Ứng xử/Đạo đức

08. Chính sách báo cáo sai phạm

09. Trang web công ty
Phần dành cho cổ đông

➔ **NGÔN NGỮ TIẾNG ANH**

Ai chuẩn bị Báo cáo Thường niên?

- Ban điều hành chuẩn bị, lý tưởng là có một tiểu ban gồm CFO và trưởng ban quan hệ đầu tư
- Thư ký công ty chuẩn bị các tài liệu về quản trị, các điều lệ, tài liệu HĐQT, các thông tin về chính sách và thực hành quản trị công ty
- HĐQT xem xét và phê duyệt báo cáo cuối cùng

❖ Lưu ý: Chủ tịch / HĐQT hướng dẫn và theo dõi (không kiểm soát) quy trình này

Công bố thông tin Quản trị Công ty Các lưu ý

DANH SÁCH CÁC NGUYÊN
TẮC QTCT MÀ CÔNG TY
TUÂN THỦ

Rà soát cung cấp những nội dung sau đây:

- ❖ Thông điệp, cam kết của Chủ tịch về tuân thủ quy định về QTCT
- ❖ Tuyên bố vượt trên tuân thủ: Áp dụng Bộ nguyên tắc QTCT trong nước hoặc khu vực (nếu có)
- ❖ Một tuyên bố về việc áp dụng một bộ quy tắc đạo đức hoặc ứng xử
- ❖ Thành phần HĐQT bao gồm số lượng thành viên HĐQT độc lập, nêu rõ tính chất độc lập, không điều hành của các thành viên HĐQT tương xứng
- ❖ Chính sách thù lao lương thưởng HĐQT, Ban điều hành
- ❖ Cơ cấu HĐQT, bao gồm các ủy ban trực thuộc HĐQT và Điều lệ của HĐQT và của các ủy ban
- ❖ Quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ
- ❖ Tất cả các giao dịch bên liên quan
- ❖ Quy trình, kết quả đánh giá HĐQT nếu có

Báo cáo Phát triển Bền vững

Các công ty đã niêm yết và sắp niêm yết được khuyến khích đưa báo cáo bền vững vào trong hệ thống báo cáo tổng thể của họ, hoặc là đưa vào báo cáo thường niên hoặc tách ra một báo cáo riêng biệt. Bên cạnh đó, cẩm nang báo cáo bền vững cho các công ty của Việt Nam (2013) cũng khuyến khích việc sử dụng khung Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) và được kiểm định độc lập bên ngoài. Hướng dẫn GRI được công nhận là thông lệ tốt trên toàn cầu.

Nguồn: Sổ tay Báo cáo Phát triển Bền vững cho các công ty Việt Nam (IFC, 2013)

Báo cáo phát triển bền vững Các nguyên tắc của GRI

Tính trọng yếu – báo cáo cần phản ánh các tác động đáng kể về kinh tế, môi trường và xã hội của tổ chức và bao gồm thông tin để tác động đáng kể đến các đánh giá và quyết định của các bên liên quan.

Bao hàm toàn diện các bên hữu quan – báo cáo nên xác định các bên hữu quan và ghi lại phản hồi của công ty đối với những kỳ vọng và lợi ích hợp lý của các bên hữu quan.

Bối cảnh bền vững – báo cáo nên mô tả hoạt động của tổ chức trong bối cảnh bền vững rộng lớn hơn..

Tính đầy đủ – báo cáo phải cung cấp đầy đủ các chủ đề và chỉ số trọng yếu trong phạm vi báo cáo được xác định rõ ràng.

Cấu trúc mẫu của một báo cáo thường niên

Vượt trên bảng cân đối kế toán
Bộ hướng dẫn của IFC cho
Công bố thông tin và Minh bạch

Kiểm tra tính trọng yếu 5 nhân tố (SASB)

- Các rủi ro và tác động tài chính trực tiếp
- Các yếu tố dẫn dắt bởi chính sách, quy định và luật pháp
- Các yếu tố dẫn dắt bởi cạnh tranh, thông lệ tốt và các thông lệ thị trường
- Các mối quan tâm của các bên hữu quan và các xu hướng xã hội
- Cơ hội đổi mới

1. CHIẾN LƯỢC

- Tổng quan về doanh nghiệp
- Sự tham gia của các bên hữu quan
- Các mục tiêu chiến lược
- Quản lý rủi ro và các vấn đề trọng yếu
- Các chỉ tiêu thành tích chính

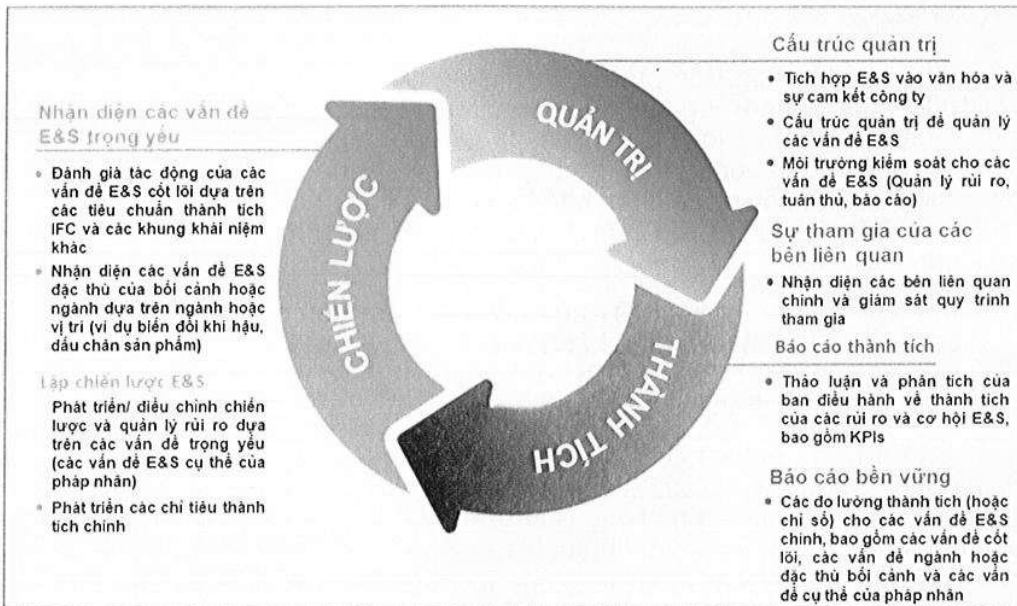
2. QUẢN TRỊ

- Cam kết ESG
- Hội đồng Quản trị
- Môi trường kiểm soát
- Đối xử với cổ đông thiểu số
- Quản trị sự tham gia của các bên hữu quan

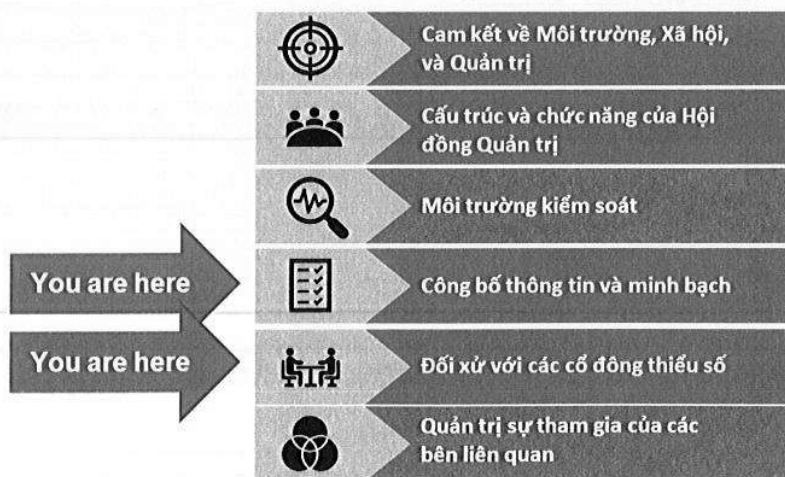
3. THÀNH TÍCH

- Báo cáo quản lý
- Các báo cáo tài chính
- Các báo cáo phát triển bền vững

Lộ trình lồng ghép các vấn đề môi trường và xã hội



TIẾN TRÌNH DCP



CASE STUDY – CẨM ĐÀN

Phần 1 – Vai trò Người Đại diện Vốn so với vai trò Thành viên HĐQT

Tổng Công ty Khoáng sản Sơn Động thuộc Bộ Tài nguyên môi trường, có nhiều đơn vị thành viên sở hữu 100% hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo lộ trình cổ phần hóa, TCT Sơn Động đã thoái vốn khỏi công ty Cẩm Đàn - là một doanh nghiệp khai thác khoáng sản, từ 100% xuống còn 36%. Phần vốn còn lại do một quỹ đầu tư nhỏ, các cá nhân khác (gồm cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ) và Tập đoàn tư nhân Phong Lan nắm giữ lần lượt là 6%, 3% và 55%. Công ty Cẩm Đàn được coi là cổ phần hóa thành công và hiện đang niêm yết trên sàn Upcom.

Kể từ thời điểm cổ phần hóa xong, HĐQT của Công ty Cẩm Đàn có 5 thành viên gồm 3 thành viên không điều hành, 1 thành viên điều hành (kiêm Tổng Giám Đốc) và 1 thành viên độc lập. Công ty lựa chọn mô hình theo Điều 137.b Luật Doanh nghiệp năm 2020 với mô hình Ủy Ban Kiểm toán thay cho mô hình Ban kiểm soát.

HĐQT công ty Cẩm Đàn gồm: 1) Ông Nguyễn Vinh là Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành, do Tập đoàn Phong Lan đề cử. 2) Ông Trần Bình - hiện đang là cán bộ thuộc Ban Đầu tư của Tập đoàn Phong Lan- nắm vị trí Tổng Giám Đốc Cẩm Đàn. 3) Bà Trịnh Yến - một chuyên gia tài chính có quan hệ thân thiết với chủ tịch Tập đoàn Phong Lan - được đề cử với tư cách thành viên HĐQT độc lập. 4) Ông Ngô Đại - giám đốc điều hành quỹ đầu tư - được đề cử và đại diện cho quỹ đầu tư; và 5) bà Trương Thị Hoa - nguyên là Tổng Giám Đốc công ty Cẩm Đàn - vẫn thuộc biên chế của TCT Sơn Động, đang kiêm nhiệm vị trí quản lý tại TCT. Bà Hoa được giao nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu sau khi cổ phần hóa tại công ty Cẩm Đàn.

Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT của Công ty Cẩm Đàn, ông Vinh thường là người dẫn dắt, định hướng và đưa ra các quyết định cuối cùng. Trong nhiều tình huống, ông Vinh thường nhấn mạnh về chiến lược của Tập đoàn Phong Lan và yêu cầu các quyết định của HĐQT phải phù hợp và phục vụ việc đạt được mục tiêu chiến lược của công ty mẹ. Ý kiến của ông Vinh thường được bà Yến và ông Bình ủng hộ. Ông Đại thì luôn xem xét kỹ các ảnh hưởng đến mức lợi nhuận kỳ vọng và mục tiêu giá trị vốn hóa của công ty Cẩm Đàn đã được ĐHCĐ thông qua. Nếu không có vấn đề gì thì ông Đại cũng không có ý kiến phản đối.

Các vấn đề thảo luận tại HĐQT đều được bà Hoa hỏi xin ý kiến của lãnh đạo TCT Sơn Động bằng văn bản trước khi biểu quyết. Trong thực tế, ông Vinh phải dành nhiều thời gian để trao đổi trước với bà Hoa về các vấn đề sẽ đưa ra HĐQT để có sự đồng thuận. Bà Hoa cũng chia sẻ tất cả các thông tin nội bộ của Cẩm Đàn mà bà có được (với tư cách thành viên HĐQT) cho Sơn Động (với vai trò cổ đông).

Câu hỏi phần 1

Phân tích, thảo luận về cấu trúc sở hữu và thành phần hội đồng quản trị mà có thể có những điểm cần lưu ý trong việc thực thi nguyên tắc đối xử công bằng với các nhóm cổ đông (nhóm Sơn Động, Phong Lan, nhóm các nhà đầu tư thiểu số) theo thông lệ quản trị công ty. Đưa ra dẫn chứng/bình luận cụ thể về lợi ích từng nhóm cổ đông.

Phần 2 – Vai trò cụ thể của Thành viên HĐQT

Trong kỳ họp HĐQT cuối năm, ông Vinh bổ sung vào chương trình họp một giao dịch hợp tác giữa Công ty Cẩm Đàn và Công ty Dương Xí - là một công ty con thuộc Tập đoàn Phong Lan, tại đó Phong Lan có tỷ lệ nắm giữ chi phối. Hợp đồng giao dịch này liên quan đến việc thuê công ty Dương Xí cung cấp dịch vụ khai thác quặng để có thể tăng sản lượng khai thác giúp tăng doanh số trong năm; mặt khác so với việc đầu tư máy móc thiết bị công nghệ của công ty thì chi phí thuê ngoài dịch vụ khai thác này rẻ hơn do họ đã có sẵn công nghệ khai thác cũ đầu tư nhiều năm trước đây. Giá trị hợp đồng dịch vụ này tương đối lớn, chiếm hơn 10% tổng chi phí vận hành khai thác trong năm của Công ty Cẩm Đàn, tuy nhiên chưa lớn đến mức độ phải đưa lên ĐHĐCĐ phê duyệt.

Mặc dù thông tin chưa được đầy đủ, nhưng ông Vinh cũng cố gắng thuyết phục HĐQT thông qua hợp đồng dịch vụ này vì chỉ tiêu sản lượng khai thác của Cẩm Đàn đang sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng giai đoạn phong toả của COVID19. Nếu không đạt chỉ tiêu doanh số thì cả Ban Điều hành và HĐQT đều sẽ không có thưởng. Ông Vinh nhấn mạnh giao dịch này phải được thực hiện theo yêu cầu của Công ty mẹ là Tập đoàn Phong Lan và vì lợi ích của các đơn vị thành viên trong tập đoàn. Các thành viên HĐQT đã dành rất nhiều thời gian để tranh luận về công nghệ khai thác sử dụng trong hợp đồng liệu có đảm bảo các qui chuẩn về môi trường hay không, tuy nhiên đã không có được tiếng nói chung. Chi tiết các ý kiến cụ thể của các thành viên trong HĐQT:

- Ông Vinh yêu cầu biểu quyết và ông sẽ dùng quyền lực của cổ đông lớn để thông qua hợp đồng dịch vụ này.
- Ông Bình bỏ phiếu ủng hộ vì thuận theo quyết định của cổ đông lớn.
- Bà Yến bỏ phiếu ủng hộ theo quyết định của cổ đông lớn.
- Ông Đại bỏ phiếu chống vì thiếu thông tin.
- Bà Hoa bỏ phiếu trắng vì không đủ thời gian xin ý kiến công ty mẹ.

Với tỷ lệ biểu quyết như vậy, giao dịch với Công ty Dương Xí được thông qua và được thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên sau 5 tháng triển khai hợp đồng dịch vụ, do người dân phản ánh nên địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra và phát hiện mức độ ô nhiễm của con sông ở địa phương ở mức báo động, cả hai công ty Dương Xí và Cẩm Đàn bị yêu cầu đình chỉ khai thác cho đến khi giải quyết xong hậu quả ô nhiễm. Vì sự cố này mà hoạt động khai thác của Cẩm Đàn bị đình trệ và xáo trộn, cho tới cuối năm mới khắc phục phần nào ổn định lại. Kết quả kinh doanh của công ty bị thiệt hại nặng nề. Ảnh hưởng tiêu cực từ bê bối này chưa đến hồi kết khi mà người dân vẫn chưa hài lòng với cách thức khắc phục của công ty, và có ý định đưa vấn đề này ra Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Sở TN-MT được yêu cầu xem xét thanh tra toàn diện hoạt động khai thác của công ty.

Quỹ đầu tư tài chính của ông Đại phát đơn kiện HĐQT và TGD Công ty Cẩm Đàn. Bà Hoa bị TCT Sơn Động kỷ luật vì đã không thực thi trách nhiệm gây tổn thất vốn bên cạnh tổn thất môi trường và xáo trộn an sinh của cộng đồng dân cư địa phương. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến giao dịch với bên liên quan là công ty Dương Xí đã không được công bố bởi Cẩm Đàn.

Câu hỏi phần 2:

Đánh giá việc thực thi trách nhiệm từng thành viên trong HĐQT công ty Cẩm Đàn trong việc phê duyệt hợp đồng với Công ty Dương Xí.

Đánh giá vai trò HĐQT trong việc ra quyết định dựa trên phát triển bền vững?

Thảo luận về cách thức công bố thông tin của Cẩm Đàn đối với giao dịch với công ty Dương Xí.

PHỤ LỤC 1:

Bảo vệ Cổ đông và Công bố Thông tin – Nội dung cơ bản Báo cáo Thường niên

Tài liệu phát ngoài: Nội dung cơ bản Báo cáo Thường niên

- Trang bìa
- Tổng quan
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT
- Thông tin về công ty
- Báo cáo phân tích và đánh giá của Ban điều hành
- Thị phần, doanh số và tiếp thị
- Chứng khoán và vốn chủ sở hữu
- Cấu trúc và nguyên tắc quản trị công ty
- Phát triển bền vững: môi trường, xã hội, kinh tế (ví dụ., Hiệp ước UN, GRI, Nguyên tắc Xích đạo)
- Các báo cáo tài chính và thuyết minh

(Thông tư 96/2020/TT-BTC cung cấp các yêu cầu chi tiết của Báo cáo thường niên của các công ty đại chúng / niêm yết)

PHỤ LỤC 2:

Bảo vệ Cổ đông và Công bố Thông tin – Kiểm tra các Nội dung Đại hội cổ đông thường niên

Hãy xác định đâu là các vấn đề thông thường và bất thường trong chương trình Đại hội bằng cách đánh dấu (x) tương ứng ở hai cột cho từng nội dung/vấn đề.

Hãy giải thích trách nhiệm HĐQT trong việc chuẩn bị các vấn đề bất thường trong Đại hội.

	Vấn đề phổ biến	Vấn đề ngoài mong đợi (bất thường)
1. Xem xét báo cáo của Hội đồng quản trị cho giai đoạn tài chính kết thúc;		
2. Khuyến nghị về quản trị công ty và cách thức quản lý theo thông lệ tốt;		
3. Xem xét báo cáo Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty cho kỳ tài chính kết thúc;		
4. Bán khối lượng đáng kể tài sản công ty ngoài quá trình kinh doanh thông thường;		
5. Xem xét báo cáo tài chính kiểm toán của công ty cho giai đoạn tài chính vừa kết thúc;		
6. Giao dịch mà bất kỳ thành viên HĐQT có xung đột về lợi ích;		
7. Tự nguyện giải thể;		
8. Sáp nhập với công ty khác;		
9. Xem xét phân phối cổ tức theo đề xuất cho giai đoạn tài chính vừa kết thúc;		
10. Thông báo những thay đổi đối với Hội đồng quản trị của công ty kể từ đại hội trước;		
11. Sửa đổi quy định, điều lệ công ty;		
12. Thực thi trách nhiệm của từng thành viên HĐQT và kiểm toán viên đối với ghi nhận báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty;		
13. Phê duyệt ngân sách cho năm tới;		
14. Thay đổi điều lệ công ty;		
15. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xác định mức thù lao cho kiểm toán		

GHI CHÚ



MODULE 3 – HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

• CHỦ ĐỀ 4 – HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

• PHẦN 2 - Đằng sau những con số



Bà Nguyễn Cẩm Chi, FCCA, CPA

Phó Tổng Giám đốc VIOD

TỔNG QUAN VỀ DCP

Module 1 Nội dung nền tảng về QTCT & Lãnh đạo của HĐQT hiệu quả	Module 2 Môi trường Pháp lý & Bảo vệ Cổ đông	Module 3 Sự tham gia của HĐQT vào Tài chính & Chiến lược	Module 4 Quản trị Môi trường Kiểm soát	Module 5 Văn hóa HĐQT
Chủ đề 1 ✓ P1: Tổng quan về QTCT - Giá trị của ESG - Các nguyên tắc và khung kiến thức về QTCT - Bộ nguyên tắc & thể điểm QTCT P2: Vai trò và trách nhiệm của HĐQT	Chủ đề 3 ✓ P1: Môi trường pháp lý tại VN dành cho thành viên HĐQT - Quy định pháp lý về QTCT - Quy định pháp lý về quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT - Vượt lên sự tuân thủ P2: Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin - Quyền cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Công bố thông tin - Hoạt động về ESG	Chủ đề 4 ✓ P1: Sự tham gia của HĐQT trong chiến lược - HĐQT vs ban điều hành với qui trình chiến lược - E&S trong chiến lược - Kiểm tra việc thực thi chiến lược P2: Đằng sau những con số - Vai trò của HĐQT, KT độc lập, UBKT và BDH trong các BCTC - Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu	Chủ đề 5 P1: Quản trị môi trường kiểm soát - Kiểm soát nội bộ - Kiểm toán nội bộ - Quản lý rủi ro - Tuân thủ - Kiểm toán bên ngoài - Quản trị E&S - Quản trị công ty con	Chủ đề 6 P1: Văn hóa HĐQT - HĐQT giám sát Văn hóa doanh nghiệp - Hiệu văn hóa HĐQT - Hình thành văn hóa HĐQT P2: Tổng kết DCP - Các thông điệp chính để trở thành thành viên HĐQT hiệu quả, xây dựng HĐQT hiệu quả

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH

“Tìm hiểu làm thế nào để giải quyết các vấn đề tài chính với vai trò một thành viên HĐQT”

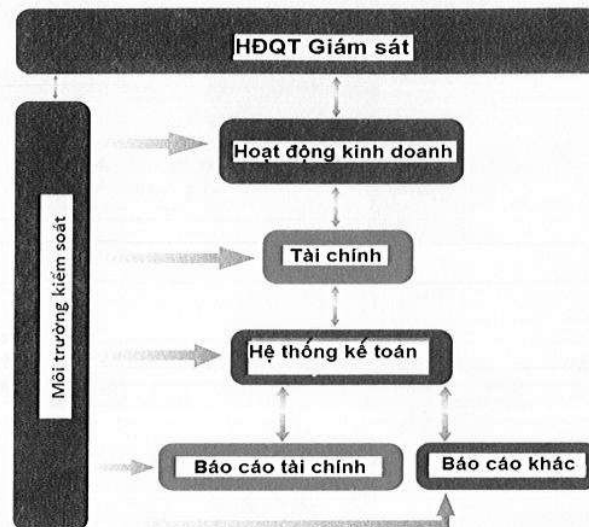
- 01** Báo cáo Tài chính (BCTC) là gì?
- 02** Vai trò của Hội đồng quản trị, Kiểm toán Độc lập, Ủy ban Kiểm toán và Ban điều hành đối với BCTC
- 03** Hiểu về các Báo cáo Tài chính
- 04** Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu

Nguyên tắc OECD - Trách nhiệm HĐQT

“Đảm bảo tính trung thực của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc lập, và bảo đảm rằng các hệ thống kiểm soát phù hợp luôn hoạt động, đặc biệt là các hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu chuẩn liên quan.”

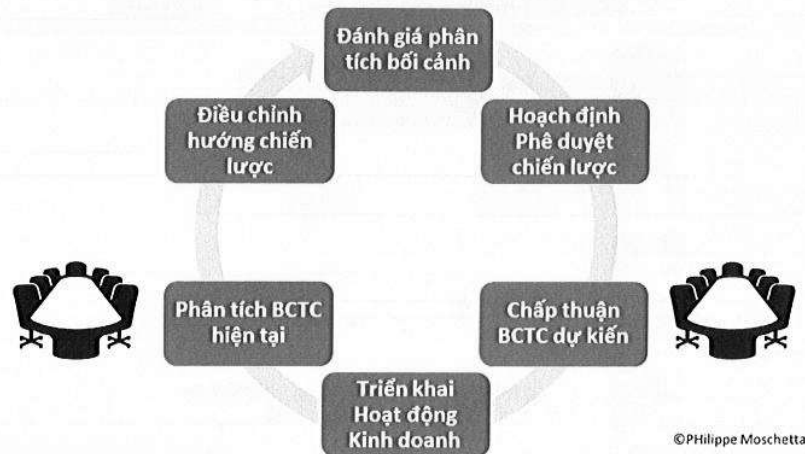
Nguồn: Các Nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Vai trò của HĐQT trong quản lý tài chính

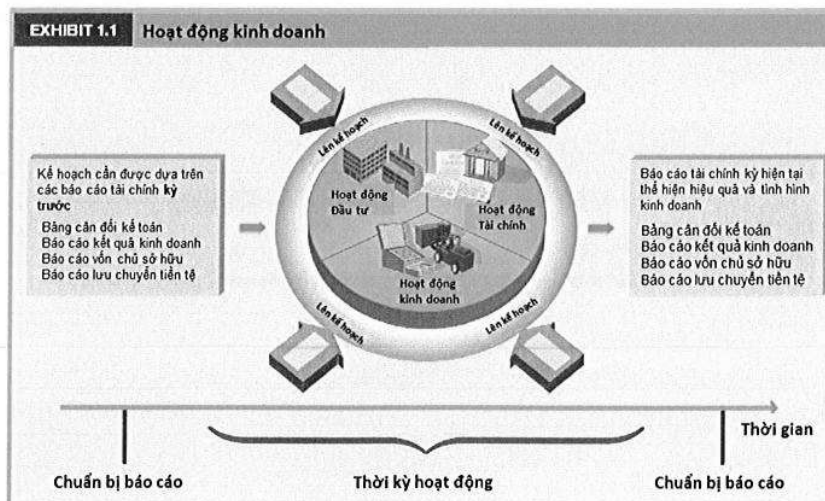


01 Thông tin gì đến từ Báo cáo Tài chính?

Chu kỳ kế hoạch chiến lược: Các dấu mốc đối với nội dung BCTC



Tổng quan hoạt động kinh doanh



Thành phần của Báo cáo tài chính

Nội dung Báo cáo tài chính

- **Bảng cân đối kế toán** – cung cấp thông tin về tình hình tài sản và nguồn vốn
- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh** – cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động
- **Báo cáo lưu chuyển tiền tệ** – cung cấp thông tin về tình hình lưu chuyển các dòng tiền hoạt động, đầu tư và tài chính
- **Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu** – cung cấp thông tin về thay đổi chi tiết trong vốn chủ sở hữu
- **Thuyết minh Báo cáo tài chính** – các cơ sở hiện tại để trình bày, chính sách kế toán, các thông tin khác không được trình bày trong các phần khác của báo cáo tài chính

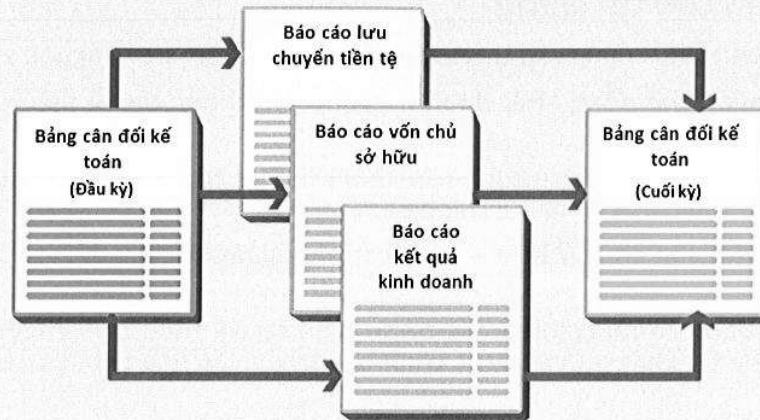
Báo cáo tài chính – Các báo cáo thành phần

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	Thu nhập – Chi phí = Lợi nhuận
Bảng cân đối kế toán	Tài sản = Nợ + Vốn sở hữu
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Lượng tiền đầu kỳ + lượng tiền thu về – lượng tiền chi ra = Lượng tiền cuối kỳ
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu	Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (lãi lỗ và chi trả cổ tức)
Thuyết minh Báo cáo tài chính	Nhìn thuyết minh, đọc kỹ !

Mối quan hệ các thành phần Báo cáo tài chính

EXHIBIT 1.2

Mối liên hệ của các Báo cáo Tài chính qua các kỳ

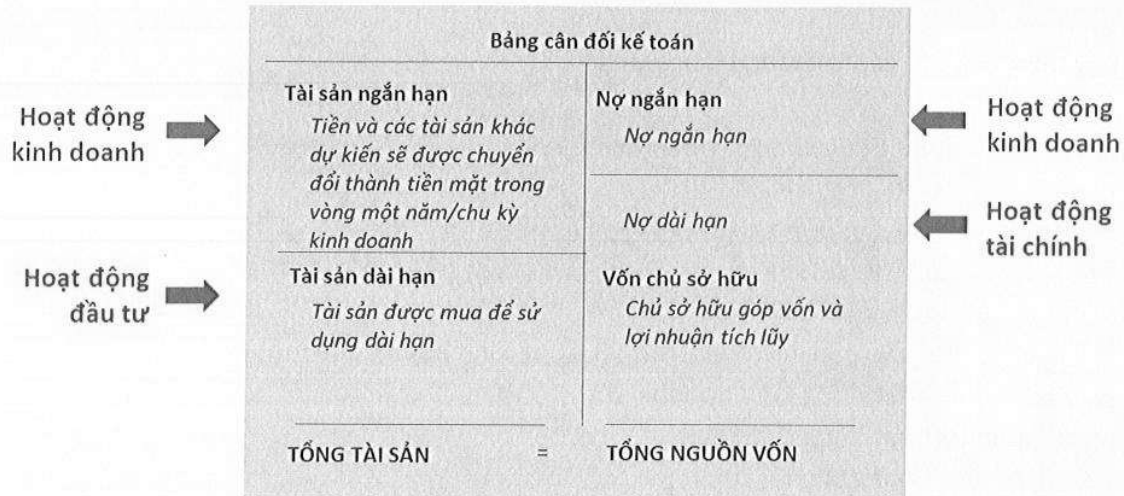


Bảng cân đối kế toán

- Trình bày các loại Tài sản, (hoặc nguồn vốn)
- Cung cấp thông tin hữu ích về các tài sản đầu tư, tính thanh khoản, nguồn vốn và bản chất các nguồn vốn đó
- Thường được xem là báo cáo cho người đọc đánh giá **khả năng của một doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh trong tương lai**

Bảng cân đối kế toán	
Tài sản ngắn hạn <i>Tiền và các tài sản khác dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm/chu kỳ kinh doanh</i>	Nợ <i>Nợ ngắn hạn</i>
Tài sản dài hạn <i>Tài sản được mua để sử dụng dài hạn</i>	<i>Nợ dài hạn</i>
	Vốn chủ sở hữu <i>Chủ sở hữu góp vốn và lợi nhuận tích lũy</i>
TỔNG TÀI SẢN	TỔNG NGUỒN VỐN

3 hoạt động trên Bảng cân đối kế toán



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Trình bày doanh thu và chi phí
- Cung cấp thông tin hữu ích về tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp, chi phí và thay đổi thu nhập ròng
- Giúp người đọc đánh giá khả năng của một doanh nghiệp tạo ra **lợi nhuận hoạt động**
- **Chi phí hoạt động** là chi phí thông thường và thường xuyên mà một công ty phải chịu để thực hiện các hoạt động kinh doanh chính của công ty
- **Chi phí không phải từ hoạt động** là chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư và tài chính của công ty
- Theo quan điểm của các nhà phân tích tài chính, nếu công ty phụ thuộc quá nhiều vào các hoạt động không phải là hoạt động kinh doanh chính thì đó không phải là một dấu hiệu tốt

Doanh Thu
- Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh
- Chi phí hoạt động
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
- Chi phí khác không từ hoạt động kinh doanh
- Chi phí thuế TNDN
+/- Thuế TNDN hoãn lại (các mục hoãn lại)
= Lợi nhuận sau thuế

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Đây được xem là báo cáo quan trọng nhất
- Dòng tiền từ hoạt động cho thấy bao nhiêu lợi nhuận đã chuyển đổi thành tiền.
- Phương pháp kế toán dồn tích cho phép kết nối luồng tiền vào và luồng tiền ra ở thời điểm hiện tại với luồng tiền vào và luồng tiền ra dự kiến trong tương lai
- Dòng tiền được báo cáo dựa trên ba hoạt động kinh doanh của một công ty:
 - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 - Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
 - Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Thông tin khác

Để phân tích hiệu quả hoạt động của công ty, ngoài Báo cáo tài chính, có thể tìm thấy thông tin trong:

Thảo luận và phân tích của ban điều hành (MD&A): những thông tin chính nổi bật của năm và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo;

Báo cáo kiểm toán độc lập: ý kiến từ một bên độc lập;

Thuyết minh báo cáo tài chính: chi tiết và / hoặc diễn giải một số mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh, BC lưu chuyển tiền tệ, như chính sách kế toán, hàng tồn kho, đầu tư, tài sản, thuế, EPS, v.v.

Báo cáo kiểm toán

- **Báo cáo kiểm toán:** một tài liệu bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến độc lập về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính là trách nhiệm của ban quản lý. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là chỉ đưa ra ý kiến về những báo cáo đó;
- Kiểm toán liên quan đến việc kiểm tra chọn mẫu các giao dịch, không kiểm tra toàn bộ các giao dịch;
- Ý kiến kiểm toán cung cấp *sự đảm bảo hợp lý* rằng các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu, không phải là bảo đảm tuyệt đối;
- Kiểm toán viên xem xét các chính sách kế toán được sử dụng bởi ban quản lý và các ước tính được sử dụng trong việc lập báo cáo.

Các loại ý kiến kiểm toán

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần - Khi kiểm toán viên (KTV) kết luận rằng BCTC được lập trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. (ISA 700)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ - Ý kiến này được đưa ra khi:

- Dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp thu thập được, KTV kết luận là các sai sót riêng lẻ hay tổng hợp, có ảnh hưởng trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với BCTC, hoặc:
- KTV không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán nhưng KTV có thể kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện có thể trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với BCTC (ISA 705)

Từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán - Ý kiến được đưa ra khi KTV không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán, KTV sẽ kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện có thể trọng yếu và lan tỏa đối với BCTC. (ISA 705)

Ý kiến kiểm toán trái ngược – Ý kiến được đưa ra khi KTV thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, kết luận rằng các sai sót, riêng lẻ hoặc tổng thể, đều là trọng yếu và lan tỏa đến báo cáo tài chính. (ISA 705)

02 Vai trò của HĐQT, Kiểm toán Độc lập, Ủy ban Kiểm toán và Ban điều hành đối với Báo cáo Tài chính (BCTC)

Vai trò của HĐQT trong giám sát tài chính

Trách nhiệm cẩn trọng (hành động trung thực, thiện chí và vì một mục đích đúng đắn)

Chiến lược bao gồm lập kế hoạch và ngân sách tài chính

Đầu tư và tài chính

Đánh giá kết quả hoạt động so với ngân sách

Đảm bảo thiết lập và duy trì hệ thống kế toán phù hợp

Công bố tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Kiểm soát nội bộ phù hợp đối với các vấn đề tài chính

Đảm bảo kiểm toán và kiểm soát độc lập phù hợp

Trang bị Kỹ năng, kiến thức cần có để hoàn thành các vai trò trên của thành viên HĐQT

Vai trò của HĐQT trong giám sát tài chính

Phê duyệt ngân sách hàng năm và giám sát thực hiện ngân sách

Thiết lập các hệ thống và quy trình báo cáo tài chính đồng bộ và phù hợp để cho phép các Thành viên HĐQT đánh giá hiệu quả tài chính và vị thế của tổ chức và việc tuân thủ luật pháp của Công ty với các quy định pháp lý có liên quan

Giám sát kiểm soát nội bộ các báo cáo tài chính

Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính và xác định xem báo cáo tài chính có được lập bằng cách sử dụng khung báo cáo tài chính phù hợp hay không.

Liên lạc với kiểm toán viên độc lập, nếu có thể, và giám sát chất lượng và tính độc lập của quy trình kiểm toán bên ngoài, bao gồm phê duyệt phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

Nguồn: Directors Responsibilities for Financial Reporting: WHAT YOU NEED TO KNOW

Vai trò của Ban điều hành đối với BCTC

Lập báo cáo tài chính

Đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và các quy trình liên quan.

Tương tác hàng ngày với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán để đảm bảo hoàn thành kiểm toán.

Liên hệ với các công ty dịch vụ khác, chẳng hạn như các công ty kế toán, tham gia để thực hiện một số nhiệm vụ trên

Vai trò của Kiểm toán độc lập đối với BCTC

Thực hiện kiểm toán
độc lập báo cáo tài
chính.

Kiểm toán viên độc
lập báo cáo cho các
cổ đông hoặc nhà
đầu tư thông qua
báo cáo kiểm toán
độc lập.

Kiểm toán viên làm
việc cùng với thành
viên HĐQT, trong
việc thực hiện kiểm
toán độc lập

Áp dụng IFRS và vai trò của HĐQT

Lộ trình áp dụng

Giai đoạn 1 (2022 đến 2025): Tự nguyện

Giai đoạn 2 (sau 2025): Quy định

Quyết định số
345/QĐ-BTC 2021

BÁO CÁO HỢP NHẤT

- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế;
- Công ty mẹ là công ty niêm yết;
- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
- Các công ty mẹ khác.
- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;
- Công ty mẹ là công ty niêm yết;
- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
- Công ty mẹ quy mô lớn khác.

BÁO CÁO RIÊNG

- Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực
- Đánh giá dựa trên kết quả giai đoạn 1

LƯU Ý

- Cần thông báo cho BTC trước khi áp dụng
- BTC sẽ xác định mốc thời gian cụ thể đối với từng loại hình DN phụ thuộc vào kết quả GD 1

Áp dụng IFRS và vai trò của HĐQT

Yếu tố cần cân nhắc và vai trò HĐQT

CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC

1. Xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng chính (xác định giá trị thị trường, công cụ tài chính phái sinh...)
2. Xây dựng chiến lược và ngân sách
3. Nguồn nhân lực
4. Tổ chức bộ máy kế toán và xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ phận
5. Hệ thống Công nghệ thông tin
6. Cơ sở hạ tầng dữ liệu
7. Lộ trình chuyển đổi

VAI TRÒ CỦA HĐQT



ĐỊNH HƯỚNG



TRAO QUYỀN VÀ
ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC



GIÁM SÁT

03 Hiểu về các Báo cáo Tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

- Chuẩn hóa thông tin tài chính để so sánh, sử dụng các Hệ số tài chính
- Đánh giá hoạt động hiện tại
- So sánh với kết quả hoạt động những năm trước
- So sánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp với tiêu chuẩn ngành hoặc với một công ty khác trong cùng ngành với cùng quy mô
- Tìm hiểu hiệu suất của hoạt động kinh doanh
- Tìm hiểu rủi ro hoạt động kinh doanh

Hệ số tài chính

- Các công ty đều cần dùng tới các nguồn lực để hoạt động
- Những nguồn lực này được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh qua sản xuất và bán hàng hóa, dịch vụ
- Các hệ số giúp đo lường việc công ty sử dụng các nguồn lực có hiệu quả và hiệu suất so với trước đây và so với các doanh nghiệp cùng ngành
- Có nhiều hệ số để đo lường sức khỏe của một tổ chức. Các hệ số đơn giản và phổ biến nhất mà một nhà đầu tư thông thường có thể dễ dàng tìm thấy là:
 - Hệ số thanh toán
 - Hệ số hoạt động
 - Hệ số đòn bẩy tài chính
 - Hệ số sinh lời

Hệ số thanh toán

Các hệ số thanh toán đo lường khả năng của công ty sử dụng tiền để đáp ứng các yêu cầu thanh toán ngắn hạn. Các hệ số thường được sử dụng là:

- **Hệ số thanh toán hiện hành:** đo lường khả năng công ty đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn với các tài sản ngắn hạn.

$$\text{Hệ số thanh toán hiện hành} = \text{Tài sản ngắn hạn} / \text{Nợ ngắn hạn}$$

Các hệ số hoạt động

- **Vòng quay hàng tồn kho:** được đo lường bởi tỷ lệ Giá vốn hàng bán trên hàng tồn kho. Chỉ số này đo lường tốc độ mà công ty tạo ra và bán hàng tồn kho trong một giai đoạn và khả năng sử dụng hiệu quả các khoản đầu tư của công ty.

$$\text{Vòng quay hàng tồn kho} = \text{Giá vốn hàng bán} / \text{Hàng tồn kho}$$

- **Vòng quay tổng tài sản (TAT):** đo lường khả năng tạo ra doanh thu của tổng tài sản.

$$\text{Vòng quay tổng tài sản} = \text{Doanh thu} / \text{Tổng tài sản}$$

Hệ số đòn bẩy tài chính

- **Hệ số nợ/tài sản:** đo lường tỷ lệ tài sản được tài trợ bằng nợ (cả ngắn hạn và dài hạn). Chỉ số này xác định mức độ phụ thuộc của công ty vào các khoản nợ.

$$\text{Hệ số nợ/tài sản} = \text{Tổng nợ} / \text{Tổng tài sản}$$

Các hệ số đo lường khả năng sinh lời

- **Tỷ suất lợi nhuận gộp:** đo lường mỗi đồng doanh thu có thể trang trải bao nhiêu chi phí và tạo ra lợi nhuận sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.

$$\begin{aligned}\text{Tỷ suất lợi nhuận gộp} &= \text{Lợi nhuận gộp} / \text{Doanh thu} \\ &= (\text{Doanh thu} - \text{Giá vốn hàng bán}) / \text{Doanh thu}\end{aligned}$$

- **Tỷ suất lợi nhuận thuần (NPM):** đo lường xem cổ đông còn lại được bao nhiêu từ mỗi đồng doanh thu sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế

$$\begin{aligned}\text{Tỷ suất lợi nhuận thuần} &= \text{Lợi nhuận thuần} / \text{Doanh thu} \\ &= (\text{Doanh thu} - \text{Các chi phí} - \text{Thuế}) / \text{Doanh thu}\end{aligned}$$

Các hệ số đo lường khả năng sinh lời

- **ROA:** Đo lường xem một đồng tổng tài sản làm ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty:
Thu nhập trên Tổng tài sản = Lợi nhuận thuần/ Tổng tài sản

- **ROE:** Đo lường mỗi đồng vốn chủ sở hữu làm ra bao nhiêu lợi nhuận cho cổ đông:
Thu nhập trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận thuần/ Vốn chủ sở hữu

- **ROIC:** Đo lường khả năng sinh lời đối với mỗi đồng vốn đầu tư
Thu nhập trên vốn đầu tư = NOPAT / Vốn đầu tư

NOPAT: Thu nhập thuần sau thuế từ hoạt động kinh doanh = EBIT*(1 – thuế suất)

Vốn đầu tư = Nhu cầu vốn lưu động + tài sản cố định hữu hình thuần

+ Các tài sản thuần khác (Lợi thế thương mại + tài sản vô hình – nợ ngắn hạn không chịu lãi)

Phân tích Dupont – Liên kết hiệu quả kinh doanh để mang niềm vui đến cổ đông

Phân tích Dupont: Là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tương hỗ giữa các chỉ tiêu tài chính, từ đó biến đổi một chỉ tiêu tổng hợp thành một hàm số của một loạt các biến số, để phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Ví dụ: tách tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các hệ số có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể như sau:

Phân tích Dupont cấp 1

$$ROE = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản}} \times \frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = ROA \times \text{Đòn bẩy tài chính}$$

Phân tích Dupont cấp 2

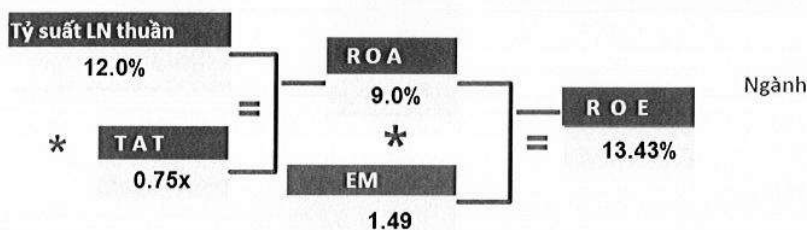
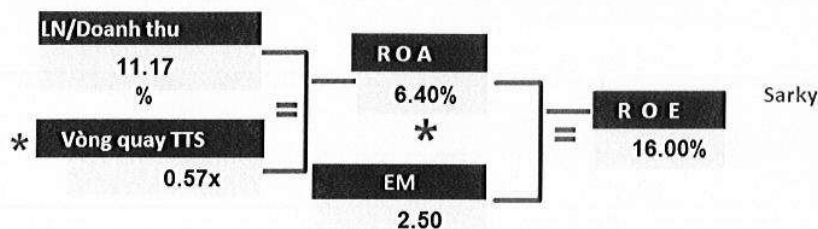
$$ROE = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Doanh thu}} \times \frac{\text{Doanh thu}}{\text{Tổng tài sản}} \times \frac{\text{Tổng tài sản}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$$

$$= \text{Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu} \times \text{Hiệu suất sử dụng tổng tài sản} \times \text{Đòn bẩy tài chính}$$

Trên cơ sở nhận biết ba nhân tố trên, doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp làm tăng ROE như sau:

- Tác động tới cơ cấu tài chính của doanh nghiệp thông qua điều chỉnh tỷ lệ nợ vay và tỷ lệ vốn chủ sở hữu cho phù hợp với năng lực hoạt động.
- Tăng hiệu suất sử dụng tài sản. Nâng cao số vòng quay của tài sản, thông qua việc vừa tăng quy mô về doanh thu thuần, vừa sử dụng tiết kiệm và hợp lý về cơ cấu của tổng tài sản.
- Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ví dụ về phân tích Dupont



Kết quả của thị trường tài chính

- **Thu nhập trên cổ phiếu (EPS):** được coi là một trong số các chỉ số quan trọng nhất cần được trình bày bởi công ty:

$$EPS = \text{Thu nhập sau thuế} / \text{số lượng các cổ phiếu phổ thông bình quân}$$

- **Hệ số P/E:** cho biết mức độ sinh lời của một khoản đầu tư và mức độ tăng trưởng tiềm năng của một công ty:

$$P/E = \text{Giá cổ phiếu} / EPS$$

- **Hệ số P/B:** cho biết định giá thị trường của tổng vốn chủ sở hữu:

$$P/B = \text{Giá thị trường cổ phiếu} / \text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu}$$

Các dấu hiệu nhận biết (1)

NGUYÊN NHÂN / ĐỘNG CƠ

NGÀNH KINH DOANH

Ngành cạnh tranh cao, có sự gia nhập của đối thủ mới.
Thị phần sụt giảm do mất lợi thế cạnh tranh

Tốc độ tăng trưởng của thị trường chậm lại, cung vượt cầu
Khách hàng nhạy cảm về giá
Nguyên liệu phải nhập khẩu, giá phụ thuộc vào thị trường thế giới
Nhu cầu thị trường thay đổi nhanh
Khó tạo ra sự khác biệt về sản phẩm/dịch vụ
Chi phí dịch chuyển nhà cung cấp thấp

Sức ép từ chính sách thuế, nhập khẩu,...

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Cơ cấu cổ đông phân tán hoặc quá cô đặc dẫn đến tập quyền
Cấu trúc HĐQT không vững mạnh, thiếu cơ chế giám sát hữu hiệu
Cơ chế báo cáo thông tin cho HĐQT chậm
Cơ chế lương thưởng cho ban điều hành không cân đối giữa ngắn và dài hạn, dựa trên lợi nhuận kế toán.
Giao dịch với bên liên quan

DẤU HIỆU / NGUYÊN CƠ

Tăng/giảm mạnh doanh thu so với ngành

Doanh thu tăng, kèm theo Phải thu tăng mạnh
Bán hàng và phải thu lớn với bên liên quan
Khách hàng không rõ ràng, có dấu hiệu liên quan đến BGD, được hưởng chiết khấu cao

Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh

Cấu trúc sản phẩm thay đổi theo nhu cầu
Danh mục sản phẩm mới đa dạng theo nhu cầu
Dây chuyền sản xuất lỗi thời
Hàng tồn kho chậm luân chuyển, chi phí dự phòng lớn

Tiền gửi ngân hàng lớn, chậm quay vòng

Ghi lãi một lần từ thoái vốn

Đầu tư tài chính tăng/giảm bất thường

Vay quá mức, tăng mạnh

Định mức tín nhiệm thấp dẫn tới lãi vay cao
Thay đổi cấu trúc nguồn vốn

Doanh thu (Sales)		
2018	1,000	15.21%
2017	868	25.98%
2016	689	

Giá vốn (COGS)		
2018	832	14.76%
2017	725	27.87%
2016	567	

Doanh thu tài chính (Financial Income)		
2018	10	-16.67%
2017	12	50.00%
2016	8	

Chi phí tài chính (Financial Expenses)		
2018	51	13.33%
2017	45	25.00%
2016	36	

Các dấu hiệu nhận biết (2)

NGUYÊN NHÂN / ĐỘNG CƠ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Thiết lập cấu trúc vốn không tối ưu, tài trợ đầu tư và kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn vay.
Quy trình quản trị không tinh gọn, minh bạch
Không có hệ thống kiểm soát ngân sách tốt
Thoái vốn bất buộc tại công ty con/liên kết
Không có biện pháp quản lý tốt dòng tiền

Thiếu năng lực quan hệ cổ đông, giá cổ phiếu sụt giảm
Không có chính sách cổ tức phù hợp
Thiếu hệ thống thông tin quản trị tốt
Thiếu quy trình đánh giá và quản lý dự án tốt
Thiếu quy trình báo cáo tài chính và quản trị tốt
Thiếu quy trình minh bạch và cung cấp thông tin cho bên thứ ba như kiểm toán độc lập
Thiếu quy chế giá mua/bán với đối tác
Thiếu quy chế thanh toán cho đối tác, nhân viên
Thiếu hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu

DẤU HIỆU / NGUYÊN CƠ

Chi phí tăng/giảm không gắn với tăng/giảm doanh thu

Chi phí hoạt động tăng mạnh
Hệ thống bán hàng cồng kềnh, không hiệu quả

Tài sản đến thời kỳ thanh lý
Có sự kiện bất thường gây tổn thất

Tỷ lệ chi phí thuế trên lợi nhuận trước thuế quá cao/thấp so với thuế suất áp dụng
Tỷ trọng thuế thu nhập hoãn lại lớn

Số ngày tồn kho lớn, Số ngày thu hồi phải thu lớn, tỷ trọng phải thu và HTK cao
Vốn lưu động ròng âm (TSNH < Nợ NH)
Tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng lớn
Đầu tư ngắn hạn vào các công ty không rõ nguồn gốc, không minh bạch thông tin

Chi phí hoạt động (Operating Expenses)		
2018	68	9.68%
2017	62	8.77%
2016	57	

Lợi nhuận/(Lỗ) khác (Other Income/(Loss))		
2018	1	-133.33%
2017	-3	-40.00%
2016	-5	

Chi phí thuế (Tax Expenses)		
2018	10	42.86%
2017	7	-22.22%
2016	9	

Tài sản ngắn hạn (Current Assets)		
2018	546	6.64%
2017	512	7.11%
2016	478	

Các dấu hiệu nhận biết (3)

DẤU HIỆU / NGUYÊN NHÂN	
Dự án đầu tư kéo dài	
Tài sản đến kỳ thanh lý	
Thay đổi phương pháp khấu hao	
Dòng tiền đầu tư lớn bằng vốn vay ngắn hạn	
Dòng tiền kinh doanh yếu, không đảm bảo khả năng thanh toán	
Giao dịch với nhà cung cấp không được duyệt	
Mua hàng từ các bên liên quan, bên có quan hệ với Ban điều hành, được ưu đãi thanh toán	
Nợ thuế, nợ lương nhân viên kéo dài	
Vay quá mức, tăng mạnh	
Vay dài hạn bằng ngoại tệ có tỷ giá biến động	
Lãi suất vay biến động mạnh	
Mua công ty bằng vốn vay	
Không đáp ứng được các tiêu chí trong hợp đồng vay, trái phiếu	

Tài sản dài hạn (Non-Current Assets)		
2018	1,012	2.53%
2017	987	4.89%
2016	941	

Nợ ngắn hạn (Current Liabilities)		
2018	561	11.98%
2017	501	4.16%
2016	481	

Nợ dài hạn (Non-Current Liabilities)		
2018	997	-0.10%
2017	998	6.40%
2016	938	

Các dấu hiệu nhận biết (4)

- **Dấu hiệu gian lận trong trình bày BCTC:**
 - Thuyết minh sự kiện không rõ ràng để người đọc có thể đánh giá được bản chất sự kiện
 - Bỏ sót các thuyết minh quan trọng về các cam kết tài chính, các khoản nợ tiềm tàng
- **Định giá tài sản không hợp lý**
 - Thiếu thông tin chi tiết về định giá tài sản như phương pháp, số liệu đầu vào, rủi ro có liên quan,...
- **Dấu hiệu gian lận về biến thủ tài sản:**
 - Mất tiền
 - Số dư tiền gửi ngân hàng giảm mạnh và bất thường
 - Đối chiếu ngân hàng bị lệch bất thường
 - Nhân viên quản lý tài chính, kế toán có sự thay đổi lớn về hình thức, cách chi tiêu, mua sắm đồ dùng...

Các dấu hiệu nhận biết (5)

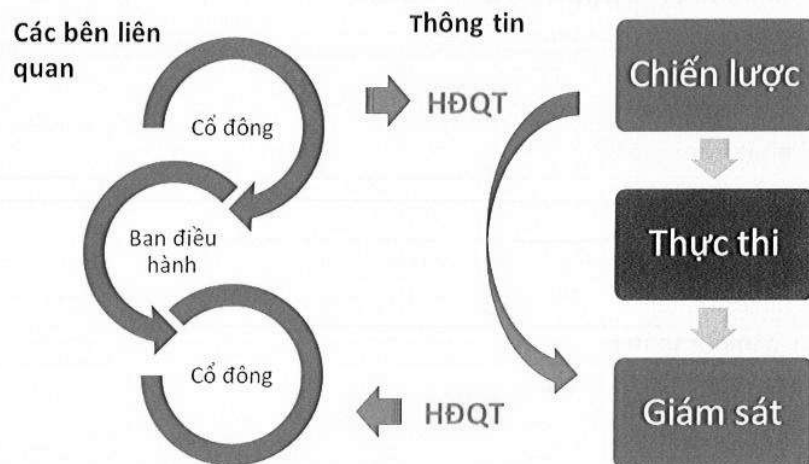
Công ty vỏ bọc (Shell company), đơn vị có mục đích đặc biệt (Special Purpose Entities - SPEs)

- Công ty không có địa chỉ rõ ràng
- Công ty thiếu các thông tin liên hệ
- Địa chỉ công ty trùng với địa chỉ nhân viên
- Công ty chỉ phát hành hoá đơn, không có kho hàng, không cung cấp hàng hoá, dịch vụ
- Công ty sử dụng hoá đơn không hợp lệ, viết nội dung không rõ ràng
- Công ty có những khoản vay lớn và bất thường với ngân hàng trong khi BCTC không thể hiện nhiều hoạt động
- Công ty có giá vốn tăng đột biến và bất thường
- Công ty được thanh toán nhanh bất thường
- Công ty có nhiều giao dịch bất thường vào cuối năm tài chính
- Công ty ở thiên đường thuế.

Các câu hỏi bởi HĐQT

- **Câu hỏi dành cho ban điều hành:**
 - Lý do cho việc các kết quả tài chính bị giảm sút
- **Câu hỏi dành cho kiểm toán viên độc lập:**
 - Đây là các lĩnh vực kiểm soát yếu?
 - Dấu hiệu các thông lệ kế toán không phù hợp
 - Các yếu tố khác cần quan tâm
- **... HĐQT cũng cần đánh giá:**
 - Tính độc lập của Kiểm toán viên
 - Chất lượng và sự thận trọng nghề nghiệp của Kiểm toán viên

Mối liên hệ giữa chiến lược và tài chính



©Philippe Moschetta

04 Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS – Xu hướng

- Chuẩn mực kế toán IFRS
(IFRS-Accounting Standards)



- Chuẩn mực Công bố Phát triển bền vững IFRS
(IFRS – Sustainability Disclosure Standards)

- Trong nỗ lực thống nhất các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững (GRI, TCFD, ..)
- Được ban hành tháng 6/2023, gồm 2 bộ tiêu chuẩn:
 - ❖ IFRS S1 (Yêu cầu chung về công bố thông tin tài chính liên quan đến Phát triển bền vững)
 - ❖ IFRS S2 (Công bố liên quan đến khí hậu)

TIẾN TRÌNH DCP

Bạn đang ở đây



**CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (DCP)**

PHÍA SAU CÁC CON SỐ

**BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
THE ROLLERCOASTER GROUP
2015 - 2017**

CASE STUDY – ROLLER COASTER (RCC) – PHẦN 1

Giới thiệu

Ông/Bà là thành viên hội đồng quản trị và/hoặc là cổ đông tổ chức sở hữu 5.5% cổ phần của RollerCoaster (mã CK RCC), một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Vào một ngày cuối năm 2017, ông/bà nhận được một bộ tài liệu tóm tắt về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của RCC cho hai niên độ tài chính kết thúc vào 30/9/2016 và 30/9/2017.

Ông/Bà hãy dành thời gian để đọc các thông tin liên quan đến RCC trong giai đoạn này để nắm được tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính của RCC. Các hướng dẫn cụ thể hơn sẽ được đưa ra trên lớp liên quan đến tình huống này.

BÀI TẬP PHÂN TÍCH – CÔNG TY ROLLERCOASTER (RCC)

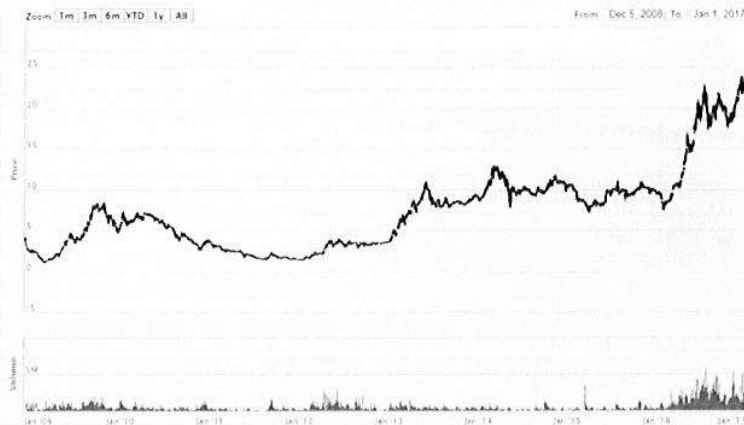
PHẦN 1: CÔNG TY ROLLERCOASTER GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG.....	4
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ROLLERCOASTER (RCC), VIỆT NAM	4
Mô hình tổ chức và quản trị của công ty.....	6
TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2016	7
Thông tin thị trường	7
Vị thế trên thị trường	8
Các dự án đầu tư năm 2016	9
Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2016 - 2017	10
TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2017	11
Hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
Đánh giá hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2017	12
So với kế hoạch	12
So với năm trước	12
Kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 – 2018	13
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ	14
Thông tin về cổ phiếu 2016 – 2017	14
Cơ cấu cổ đông	14
Thông tin cổ tức.....	15
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 – 2016.....	16
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2015 – 2016	16
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2015 - 2016.....	18
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 2015 - 2016	19
Một số điểm cần lưu ý trong Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2015 - 2016.....	20
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 – 2017	24
Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2016 – 2017	24
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2016 – 2017	27
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 2016 - 2017	28
Một số điểm cần lưu ý trong Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2016 - 2017.....	29
Các chỉ số tài chính quan trọng.....	33
Một số chỉ tiêu tài chính so với các công ty cùng ngành trong nước và trong khu vực năm 2017.....	35

PHẦN 1: CÔNG TY ROLLERCOASTER GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ROLLERCOASTER (RCC), VIỆT NAM¹

Nguồn: Bloomberg

Công ty Rollercoaster (RCC) sản xuất và bán tôn thép của Việt Nam. RCC cũng mua và bán vật liệu xây dựng, máy móc, cho thuê kho bãi, vận chuyển, sản xuất và bán thép cuộn cán nguội, cho thuê máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác. RCC cũng đầu tư vào xây dựng, và phát triển cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp, kinh doanh thương mại phao nổi và mỏ neo.

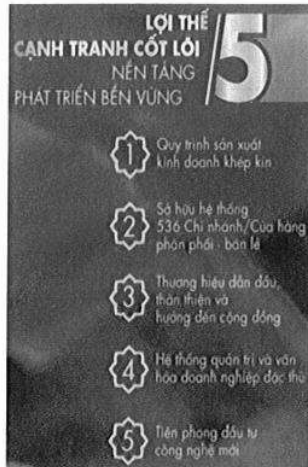


Ngoài ra, RCC còn tham gia các hoạt động xây dựng dân dụng và công nghiệp, dịch vụ vận tải đường thủy và đường bộ; bảo dưỡng xe ô tô, kinh doanh phụ tùng, sản xuất các sản phẩm từ sắt và các sản phẩm khác; kinh doanh bất động sản, văn phòng thương mại và cho thuê kho lưu; vận hành khách sạn và nhà hàng, trung tâm thương mại; xây dựng, lắp ráp, sản xuất, truyền dẫn và phân phối năng lượng mặt trời và các nhà máy điện từ gió; sản xuất và bán tấm lợp, sắt, thép, các sản phẩm sắt nhưng. RCC còn đầu tư vào các cảng biển và cảng sông.

Công ty có một mạng lưới hàng trăm chi nhánh và cửa hàng để phục vụ khách hàng. RCC cũng xuất khẩu sản phẩm tới hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Rollercoaster được thành lập năm 2001 và trụ sở chính đặt tại Việt Nam. RCC niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 2008.

¹ The case is based on a real company listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), however, its name has been changed. All case information has been derived from the company's annual reports, its website, public media sources and Bloomberg.



Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là sản xuất và phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

Sứ mệnh

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ gắn liền với thương hiệu RCC, đảm bảo chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng.

Không ngừng đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo, tiên phong trong cả lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động cộng đồng, vươn cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Trung thực - Cộng đồng - Phát triển

Triết lý kinh doanh

- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm.
- Lợi ích khách hàng là then chốt.
- Thu nhập của nhân viên là trách nhiệm.
- Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ.

Mô hình tổ chức và quản trị của công ty



Hội đồng Quản trị

Thành viên	Tuổi	Giới tính	Sở hữu	Thông tin
1. Chủ tịch HĐQT	57	Nam	11.74%	Là TGD kiêm chủ tịch của RCC từ 2001 đến 2011; đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của một công ty liên kết
2. Phó chủ tịch	58	Nam	0.34%	Là TGD của RCC từ năm 2011 tới tháng 01/2018
3. Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	n/a	Nam	0.17%	Là TGD của RCC từ tháng 01/2018 Gia nhập RCC từ năm 2004
4. Thành viên	67	Nam	0.12%	Tham gia Ban Kiểm Soát của RCC từ năm 2010 đến 2015
5. Thành viên	n/a	Nam	0%	Thành viên độc lập
6. Thành viên	n/a	Nam	0%	Thành viên độc lập

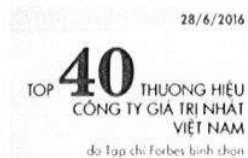
HĐQT có những ủy ban sau:

- Ủy ban Phát triển chiến lược (Chủ tịch ủy ban là Chủ tịch HĐQT)
- Ủy ban Quản trị, tái cấu trúc, bổ nhiệm và lương thưởng (Chủ tịch ủy ban là Chủ tịch HĐQT)
- Ủy ban Kiểm toán nội bộ (Chủ tịch ủy ban là Thành viên HĐQT độc lập)
- Ủy ban Tài chính và Quan hệ cổ đông (Chủ tịch ủy ban là Thành viên HĐQT độc lập)

Công ty RCC được kiểm toán bởi công ty KPMG Việt Nam.

TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2016

Thông tin thị trường



Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam có tăng trưởng tốt và kiểm soát lạm phát tốt. Tuy nhiên một vài thị trường trọng yếu trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản có dấu hiệu chững lại, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của RCC. Thị trường tôn thép năm 2016 có nhiều khó khăn do hậu quả của khủng hoảng thừa sản lượng kéo dài. Giá của quặng sắt và thép cán nóng tăng cao trong vòng 6 tháng đầu năm và tiếp tục giao động nhiều trong những tháng sau đó. Công ty không có nhiều khả năng quyết định về giá bán vì giá nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

Mặc dù thị trường thép đang ở trong tình trạng dư thừa đối với các sản phẩm thép phục vụ ngành xây dựng, thị trường lại thực sự thiếu về sản phẩm thép phục vụ ngành công nghiệp gia công, chế tạo (như thép cuộn cán nóng, thép hợp kim cao cấp, thép hình, thép dài...) Đây là một trong những lý do làm cho tình trạng nhập siêu thép Việt Nam ngày càng trầm trọng. Giá nhiều loại sắt, thép xây dựng ở mức thấp so với mức giá trung bình của nhiều năm trước.

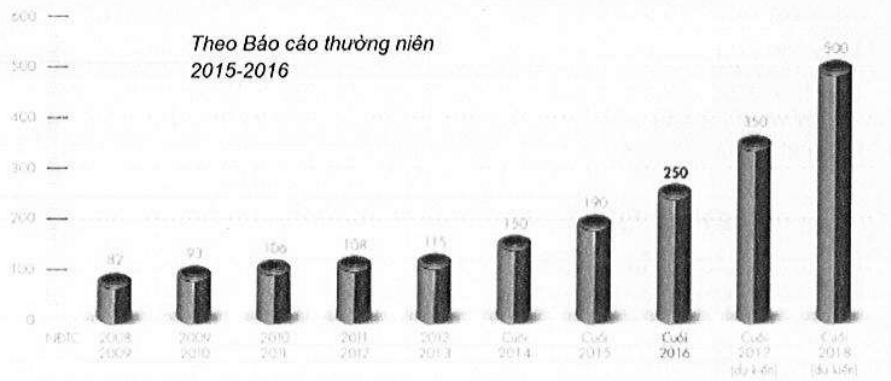
Thị trường Trung Quốc đang trong giai đoạn tái cơ cấu thông qua việc phân bổ lại nguồn cung nội địa, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài với giá rẻ nhằm giảm thiểu lượng hàng tồn kho. Giá thép Trung Quốc thấp hơn khoảng 10% dù đã bị áp thuế, gây áp lực về giá đối với hàng Việt Nam.

Xuất khẩu các sản phẩm thép ra nước ngoài liên tục gặp các rào cản thương mại, điển hình là việc áp thuế chống bán phá giá tại một số thị trường lớn trên thế giới và trong khu vực như Mỹ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, ảnh hưởng tiêu cực đến các nước xuất khẩu thép, trong đó có Việt Nam.

Vị thế trên thị trường

Theo RCC, mạng lưới chi nhánh và cửa hàng phân phối trên toàn quốc là nền tảng quan trọng trong chiến lược "mua tận gốc, bán tận ngọn" của công ty.

BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM



Trong năm 2015 – 2016, RCC áp dụng chiến lược tập trung giảm thiểu chi phí trong phân phối sản phẩm đến khách hàng. RCC tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới các đại lý phân phối trên toàn quốc. Tính đến cuối năm 2016, RCC có 250 chi nhánh. Công ty lập kế hoạch có 350 chi nhánh cuối năm 2017 và 500 chi nhánh vào 2018.

Trong năm 2016 và 2017, công ty tiếp tục duy trì vị trí trong những công ty hàng đầu của thị trường về thị phần.

Thị phần	2015		2016		2017	
Thị phần tôn	37.4%	Vị trí thứ 2	32%	Vị trí dẫn đầu	34.3%	Vị trí dẫn đầu
Thị phần ống thép	19%	Vị trí thứ 2	20.2%	Vị trí thứ 2	17.6%	Vị trí thứ 2

Nguồn: Bản tin nội bộ, Hiệp hội Thép Việt Nam

478

NGHÌN TẤN

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ
KÊNH XUẤT KHẨU

▲ 17% so với NDTC trước

839

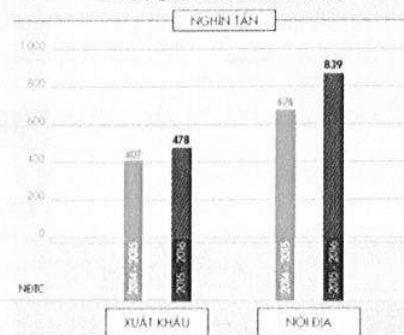
NGHÌN TẤN

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ
KÊNH NỘI ĐỊA

▲ 24% so với NDTC trước

Năm 2016, trên thị trường xuất khẩu, công ty đã xuất khẩu sản phẩm đến hơn 65 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. RCC tiếp tục nâng cao mở rộng thị trường xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng của Châu Phi và Nam Mỹ.

Sản lượng tiêu thụ theo kênh bán hàng



Các dự án đầu tư năm 2016

Các dự án đầu tư lớn của RCC nhằm nâng cao công suất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm bao gồm: 3 nhà máy thép, 1 nhà máy ống thép, 1 nhà máy ống nhựa, 1 nhà máy vật liệu xây dựng, 1 khách sạn và khu căn hộ, 1 trung tâm thương mại, 1 khách sạn và khu căn hộ cao cấp và 1 tổ hợp dự án khu liên hiệp luyện cán thép.

2016 THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN RCC TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG TÔN, THÉP TRONG NƯỚC, ĐỒNG THỜI ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ. XÚNG DANH LA CÔNG TY TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

1.504

TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
↑ 130% so với NDTC trước

1.242.579

TẤN

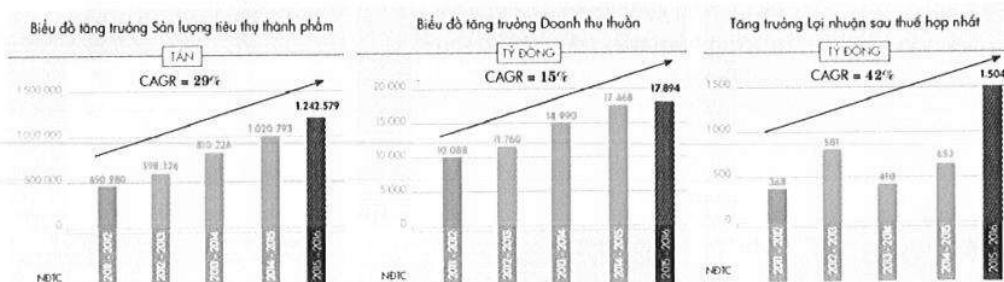
SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
vượt 13% kế hoạch ↑ 22% so với cùng kỳ

Theo Báo cáo
Thường niên
2015-2016

Kết thúc năm tài khóa 2015 – 2016, RCC đã vượt kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng ngoạn mục so với năm trước. Sản lượng bán hàng đạt 1,242,579 tấn, tăng 13% so với kế hoạch và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán hàng thuần đạt 17,894 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch. Trên hết, lợi nhuận sau thuế đạt 1,504 tỷ đồng, tăng 130% so với năm trước.

Công ty tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trên thị trường nội địa, chiếm 30% thị phần thị trường tôn và 20% thị phần thị trường ống thép, và tiếp tục mở rộng mạng lưới xuất khẩu ra hơn 65 nước trên toàn thế giới. Doanh thu xuất khẩu chiếm hơn 40% tổng doanh thu bán hàng của công ty. Công ty được coi là một trong những công ty tăng trưởng hàng đầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Công ty đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng tốt.



Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2016 - 2017

Bước vào năm 2016 - 2017, thị trường thép được dự báo có nhiều thay đổi phức tạp và khó lường với giá cả nguyên liệu biến động và nhiều rào cản thương mại ở các thị trường đích xuất khẩu. Vì thế, để duy trì vị thế hàng đầu, RCC đề ra các nhiệm vụ chính sau:

BUSINESS PLAN OF THE FISCAL YEAR 2016 - 2017

1,575
THOUSAND TONS
TOTAL SALES VOLUME

23,000
BILLION VND
NET SALES

1,650
BILLION VND
CONSOLIDATED
AFTER-TAX PROFIT

- Thứ nhất, lấy thị trường nội địa làm gốc thông qua việc mở nhanh hệ thống chi nhánh phân phối bán lẻ, song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu,
- Thứ hai, tập trung hoàn thành các dự án sản xuất đang triển khai và bắt đầu triển khai các dự án công nghiệp mới để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh về chi phí và hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín.
- Thứ ba, tăng cường các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu
- Thứ tư, hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn theo vùng miền
- Thứ năm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các dự án đầu tư mới và kế hoạch kinh doanh với các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng như kinh doanh bất động sản, du lịch, năng lượng...

Dựa trên dự báo về tăng trưởng của thị trường nội địa và xuất khẩu, công suất và tình hình kinh doanh của công ty, HĐQT đã công bố tại Đại Hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau cho năm 2016-2017.

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2015- 2016	Kế hoạch NĐTC 2016- 2017	So với thực hiện NĐTC 2015-2016	
				Tuyệt đối (E= D-C)	Tương đối (F= ((D/C-1) +100
(A)	(B)	(C)	(D)	(E= D-C)	(F= ((D/C-1) +100
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1,317,101	1,575,000	257,899	20%
-Thành phần,	Tấn	1,242,597	1,486,000	243,421	20%
-Phụ phẩm	Tấn	74,522	89,000	14,478	19%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17,894	23,000	5,106	29%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,504	1,650	146	10%

(*) NĐTC: Niên độ tài chính

TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2017

Hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH
2016 – 2017

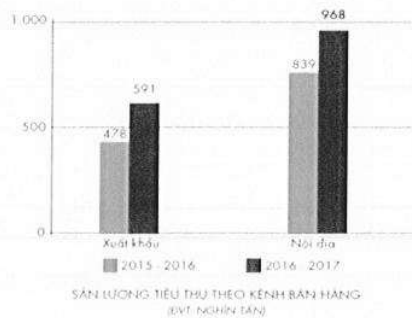
Trong năm 2017, công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm với sản lượng tiêu thụ vượt xa 1.000.000 tấn thành phẩm, doanh thu thuần đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

DOANH THU VƯỢT
1 TỶ
ĐÔ LA MỸ

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ 1,6 TRIỆU TẤN TRONG NĐTC 2016-2017	DOANH THU THUẦN 26.149 Tỷ đồng	LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.332 Tỷ đồng
--	---	---

Trong năm 2016 – 2017, các kênh bán hàng đã nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Cụ thể, kênh bán hàng nội địa tiếp tục là kênh tiêu thụ chủ lực của Tập đoàn với sản lượng đạt 968 nghìn tấn, tăng 15% so với năm trước. Cuối năm 2017, RCC đã có 371 chi nhánh trên toàn quốc. Kênh xuất khẩu vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, sản lượng đạt 591 nghìn tấn, tăng 24% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, trong năm 2016-2017, doanh thu thuần của công ty đạt 26.148 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với 2015-2016 và vượt xa kế hoạch 1 tỷ USD trong giai đoạn 2013-2018.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong năm năm liên tục, tỷ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 17%, khá cao so với các công ty cùng ngành.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĐTC 2012-2013	NĐTC 2013-2014	NĐTC 2014-2015	NĐTC 2015-2016	NĐTC 2016-2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	11,760	14,990	17,468	17,894	26,149
2	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	1,708	1,750	2,599	4,176	4,418
3	Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	14,5	11,7	14,9	23,3	16,9

Đánh giá kết quả hoạt động 2016 – 2017

Đánh giá hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2017

So với kế hoạch

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch NĐTC 2016-2017	Thực hiện NĐTC 2016-2017	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
(A)	(B)	(C)	(D)	(E = (D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1,575,000	1,660.204	105%
Thành phẩm	Tấn	1,486, 000	1,559,007	105%
Phụ phẩm	Tấn	89,000	101,197	114%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	23000	26,149	114%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,650	1,332	81%

So với năm trước

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2015-2016	Thực hiện NĐTC 2015-2016	Tỷ lệ thực hiện NĐTC 2016-2017 so với NĐTC 2015-2016
(A)	(B)	(C)	(D)	(E=(D/C)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1,317,101	1,660.204	126%
Thành phẩm	Tấn	1,242,570	1,599,007	125%
Phụ phẩm	Tấn	74,522	101,197	136%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	17,894	26,149	146%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1,504	1,322	89%

Kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 – 2018

Dựa trên dự báo về tăng trưởng của thị trường nội địa và xuất khẩu, công suất và tình hình kinh doanh của công ty, HĐQT đã công bố tại Đại Hội đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất như sau cho năm 2017-2018.

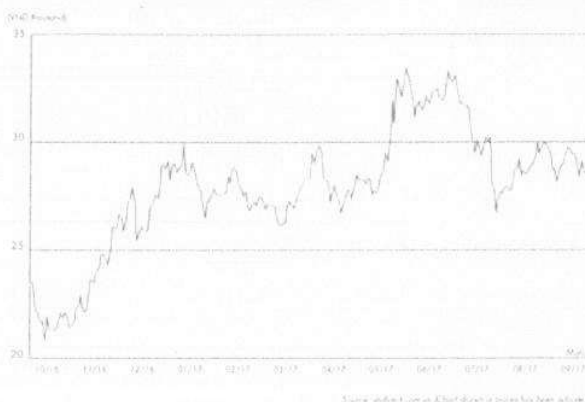
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NĐTC 2016-2017	Kế hoạch NĐTC 2017- 2018 (*)	So với thực hiện NĐTC 2016-2017	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E= D- C)	(F= ((D/C-1)*100)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.660,204	1,908,000	247,796	15%
-Thành phẩm	Tấn	3,559,007	1,800,000	240,993	15%
-Phụ phẩm	Tấn	101,197	108,000	6,803	7%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26,149	30,000	3,851	15%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,332	1,350	18	1%

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông tin về cổ phiếu 2016 – 2017

Trading Data and Key Metrics

Sector	Steel
Listing From	Dec 2008
Price as of 05 Apr 17	50,600
52w High	52,300
52w Low	22,100
Market Capital (VND bn)	10,024
Shares Outstanding (mm)	196.5
Free Float (mm)	106.0
15-Day Average Vol ('000)	1,646.6
T12M P/BV (x)	2.41
T12M P/E (x)	5.47
EV / EBITDA (x)	5.64
Dividend Yield (%)	1.98
Net Debt / Equity (x)	1.26



Giá cổ phiếu của công ty tạo đỉnh vào khoảng tháng 6 năm 2017, đạt hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày tốt.

Nguồn: Báo cáo phân tích của TVS

Cơ cấu cổ đông

No.	Loại cổ đông	Sở hữu tại tháng 11, 2016	Sở hữu tại tháng 11, 2017
1	Hội đồng Quản trị	13.15%	10.99%
2	Cổ đông trong nước	59.37%	63.39%
	Cổ đông trong nước – cá nhân	25.58%	29.85%
	Cổ đông trong nước – tổ chức	33.89%	33.54%
3	Cổ đông nước ngoài	27.48%	25.62%
4	Cổ phiếu quỹ	0%	0%
	Tổng	100%	100%

Thông tin cổ tức

Công ty đã trả các loại cổ tức và có các hoạt động phát hành như sau trong năm 2015 – 2016 và 2016 – 2017

No.	Trả cổ tức	Tỷ lệ trả	Hình thức	Ngày trả
1	Cổ tức đợt 1 của năm 2014 – 2015	25% của mệnh giá (2.500đồng/CP)	Tiền mặt	28/4/2016
2	Cổ tức đợt 2 của năm 2014 – 2015	50% của mệnh giá (Tỷ lệ 10:5)	Bằng cổ phiếu	01/07/2016
3	Cổ tức đợt 1 của năm 2015 – 2016	10% của mệnh giá (1,000 đồng/CP)	Tiền mặt	31/3/ 2016
4	Phát hành cho cổ đông	75% mệnh giá, bao gồm - Cổ tức bằng cổ phiếu 55% (tỷ lệ 100:55) - Phát hành cổ phiếu: 20% (tỷ lệ 100:20)	Bằng cổ phiếu	10/7/2017